NOTA PREVIA

Los acuerdos del Departamento de Gestión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en materia de facturación se emiten, previa solicitud individualizada por cada contribuyente, teniendo en cuenta tanto las características particulares de la actividad que se realiza como las del sector. Dichos acuerdos tienen efectos únicamente para el contribuyente solicitante y mientras se mantengan las circunstancias condicionantes de los mismos.

La única excepción a esta regla general son los acuerdos del Departamento de Gestión dictados en virtud de solicitudes colectivas por parte de asociaciones que representan a sujetos pasivos que están dentro de un mismo sector de actividad. Aún en estos casos, no se aplican a todos los sujetos pasivos integrantes del sector, sino que existen limitaciones y, antes de la aplicación a un contribuyente determinado, debe comprobarse que entra dentro del ámbito de aplicación del acuerdo.

En lo que se refiere a posteriores inclusiones o exclusiones de contribuyentes del colectivo o asociación que realizó lo solicitud, de acuerdo con el informe de la Subdirección General de Impuestos sobre el Consumo de la Dirección General de Tributos de 6 de junio de 2006, podrán acogerse a las autorizaciones concedidas al colectivo todos aquellos contribuyentes que, realizando las operaciones a las que se refiere la autorización, formen parte, en el momento de concederse dicha autorización, de los colectivos correspondientes y los que posteriormente se integren en los mismos, sin necesidad de que los respectivos colectivos actualicen la relación de contribuyentes que forman parte de ellos cada vez que se produce una alteración en los mismos. Por el contrario, aquellos contribuyentes que hayan dejado de formar parte de los citados colectivos dejarán de ser acreedores a las autorizaciones concedidas al efecto.

I. MODIFICACIONES PRINCIPALES 2011

Durante el ejercicio 2011 se han producido las siguientes novedades en materia de facturación que conviene destacar:

A) Supresión de la obligación de expedir autofactura en las operaciones en las que se produzca la inversión del sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Con efectos desde el 1 de enero de 2011, el artículo segundo del Real Decreto 1789/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, modifica la redacción del artículo 2.3 del Reglamento de facturación en el que se establecía la obligación de expedir factura (autofactura) por parte de los destinatarios de las operaciones en las que fueran sujetos pasivos del Impuesto de acuerdo con los artículos 84.Uno.2º y 3º y 140 quinquies de la Ley del IVA. La nueva redacción elimina la obligación de expedir la autofactura en los supuestos citados, siendo suficiente en estos casos la factura original emitida por el proveedor comunitario o el justificante contable de la operación si el mismo está establecido en un país tercero, a efectos de ejercer el derecho a la deducción que corresponda.

Asimismo, el artículo segundo del Real Decreto 1789/2010, modifica la redacción de los artículos 3,6,11,14,15 y 19 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, para efectuar los ajustes normativos necesarios que se derivan de la supresión de la obligación de expedir autofactura.

b) Aprobación de la Directiva 2010/45/CE, de 13 de julio, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las normas de facturación

Con fecha 22 de julio de 2010 se publicó en el DOUE la Directiva 2010/45/CE, de 13 de julio, por medio de la cual se modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, estableciendo nuevas normas en materia de facturación. Las disposiciones de la citada Directiva serán de aplicación a partir del 1 de enero de 2013.

II. OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN

1. OBLIGACIÓN GENERAL DE EXPEDIR Y ENTREGAR FACTURA.

1.1 Obligación de expedir factura por empresarios o profesionales.

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en su artículo 29 regula las obligaciones tributarias formales de los obligados tributarios, y especifica como una de ellas, en la letra e) del apartado 2, la obligación de expedir y entregar facturas y documentos sustitutivos y conservar las facturas, documentos y justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias.

En el apartado 3 de dicho artículo se establece que se podrán regular las circunstancias relativas al cumplimiento de las obligaciones tributarias formales, a través de disposiciones reglamentarias.

El artículo 164, apartado uno, número 3º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, establece, sin perjuicio de lo dispuesto en la citada Ley respecto de los regímenes especiales, que los sujetos pasivos del impuesto estarán obligados a expedir y entregar facturas de todas sus operaciones, ajustadas a lo que se determine reglamentariamente.

En particular, los prestadores de servicios por vía electrónica sujetos al régimen especial deben expedir y entregar factura cuando el destinatario de las operaciones esté establecido o tenga su residencia o domicilio habitual en el territorio de aplicación del IVA (artículo 163 ter.uno, letra e) LIVA).

Asimismo, el artículo 164.Dos, en su párrafo tercero, establece que las facturas expedidas por el empresario o profesional, por su cliente o por un tercero, en nombre y por cuenta del citado empresario o profesional, podrán ser transmitidas por medios electrónicos, siempre que el destinatario haya dado su consentimiento y en las condiciones reglamentarias que se determinen.

El Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el artículo primero del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, regula de forma diferenciada las obligaciones de documentación de las operaciones a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (Título I. artículos 2 a 24) y a efectos de otros tributos (Título II, artículos 25 y 26).

No obstante, el Título preliminar (artículo 1) de dicho Reglamento establece las siguientes obligaciones generales respecto de los empresarios o profesionales:

1. Expedir y entregar, en su caso, factura u otros justificantes por las operaciones que realicen en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional.

2. Conservar copia o matriz de la factura o de los otros justificantes expedidos.

3. Conservar las facturas y otros justificantes recibidos de otros empresarios o profesionales por las operaciones de las que sean destinatarios y que se efectúen en desarrollo de la citada actividad.

Adicionalmente a lo anterior, en los términos previstos en el Reglamento, otras personas y entidades que no tengan la condición de empresarios o profesionales están obligadas también a expedir y conservar factura y otros justificantes de las operaciones que realicen.

Dentro ya de las disposiciones específicas relativas al IVA previstas en el Reglamento, el artículo 2 reitera que los empresarios y profesionales están obligados a expedir factura y copia de ésta por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen en el desarrollo de su actividad, puntualizando que incluso están obligados por las operaciones no sujetas y las sujetas pero exentas en los términos y con las excepciones previstas en el propio Reglamento.

Esta obligación también compete a los empresarios y profesionales acogidos a los regímenes especiales del IVA.

Este mismo apartado señala que también deberá expedirse factura y copia de ésta por los pagos anticipados a la realización de las entregas de bienes o prestaciones de servicios por las que deba asimismo cumplirse esta obligación, a excepción de las entregas de bienes exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido por aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley, relativo a las entregas intracomunitarias de bienes.

1.2 Supuestos de expedición obligatoria de factura.

Deberá expedirse factura y copia de ésta en todo caso en las siguientes operaciones (artículo 2 apartado 2 del Reglamento):

a) Aquéllas en las que el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal, con independencia del régimen de tributación al que se encuentre acogido el empresario o profesional que realice la operación.

b) Cualesquiera otras en las que el destinatario así lo exija para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria.

c) Las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro exentas del IVA.

d) Las ventas a distancia y entregas de bienes objeto de Impuestos Especiales cuando, por aplicación de las reglas de localización, se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto.

e) Las exportaciones de bienes exentas del IVA, excepto las efectuadas en las tiendas libres de impuestos.

f) Determinadas entregas de bienes que han de ser objeto de instalación o montaje antes de su puesta a disposición, cuando aquella se ultime en el TAI.

g) Aquéllas de las que sean destinatarias personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales, con independencia de que se encuentren establecidas en el territorio de aplicación del impuesto o no.

h) Aquéllas de las que sean destinatarias las Administraciones públicas.

Las expedición obligatoria de factura de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento de facturación supone la imposibilidad de expedir tiques para esas operaciones y que el Departamento de Gestión Tributaria no pueda autorizar la no facturación para dichas operaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.7 del Reglamento.

La modificación del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación llevada a cabo por el Real Decreto 1789/2010 (BOE de 31-12) suprime la obligación de expedir autofactura en los supuestos de inversión del sujeto pasivo desde el 1 de enero de 2011.

En el siguiente cuadro se resumen los supuestos de expedición de factura:

SUPUESTOS DE EXPEDICIÓN OBLIGATORIA DE FACTURA (ART. 2.2 y 2.3)

- Con carácter general, salvo
  - No expedición de facturas *(Art. 3)*
  - Facturas sin datos destinatario *(Art. 6.8)*
  - Tiques *(Art. 4)*
- Destinatario empresario o profesional.
- Solicitud del destinatario para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria.
- Entregas intracomunitarias de bienes y exportaciones exentas, salvo tiendas libres de impuestos.
- Ventas a distancia y entregas de bienes objeto de Impuestos Especiales procedentes de otros Estados Miembros localizadas en el TAI (Art. 68.tres y cinco LIVA)
- Entregas de bienes con instalación o montaje (*Art. 68.Dos 2º LIVA*)
- Destinatarias personas jurídicas no empresarios o profesionales.
- Cuando los destinatarios sean las Administraciones públicas.

1.3 Excepciones a la obligación de facturar.

No existirá obligación de expedir factura, salvo en los supuestos contenidos en el apartado 2 del artículo 2, por las operaciones siguientes (artículo 3 del Reglamento):

a) Las operaciones exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido en virtud de lo establecido en el artículo 20 de su ley reguladora, con excepción de la operaciones relacionadas con los servicios sanitarios y de hospitalización, las entregas de inmuebles y las entregas de bienes exentas por no haberse podido deducir el IVA soportado.

b) Las realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de actividades a las que sea de aplicación el régimen especial del recargo de equivalencia.

No obstante, deberá expedirse factura en todo caso por las entregas de inmuebles en las que el sujeto pasivo haya renunciado a la exención (artículo 154.dos LIVA).

c) Las realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de actividades por las que se encuentren acogidos al régimen simplificado del impuesto, salvo que la determinación de las cuotas devengadas se efectúe en atención al volumen de ingresos.

   No obstante, deberá expedirse factura en todo caso por las transmisiones de activos fijos (artículo 123.uno.B) 3º LIVA).

d) Aquellas otras en las que así se autorice por el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en relación con sectores empresariales o profesionales o empresas determinadas, con el fin de evitar perturbaciones en el desarrollo de las actividades empresariales o profesionales.

Asimismo, tampoco estarán obligados a expedir factura los empresarios o profesionales por las operaciones realizadas en el desarrollo de las actividades que se encuentren acogidas al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14.1 de dicho Reglamento relativo al denominado "recibo agrícola". En todo caso deberá expedirse factura por las entregas de inmuebles a que se refiere el artículo 129.uno, párrafo segundo LIVA.

En este cuadro se recogen esquemáticamente los supuestos exceptuados de la obligación de expedir y entregar factura.

EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE EXPEDIR FACTURAS (ART. 3)

- R. Equivalencia (salvo entrega de inmuebles con renuncia)
- Simplificado IVA (salvo transmisión de activos fijos y operaciones con módulo en función del volumen de ingresos)
- REAGP (salvo ventas de inmuebles afectos)
- Operaciones exentas IVA

  Excepto:

  20.Uno.
  - 2º Hospitalización y asistencia sanitaria
  - 3º Profesiones médicas o sanitarias
  - 4º Entregas sangre, plasma, fluidos
  - 5º Estomatólogos, odontólogos, etc.
  - 15º Ambulancias
  - 20º Entregas de terrenos rústicos
  - 21º Entregas de terrenos a Juntas de Compensación y las adjudicaciones por las mismas
  - 22º Segundas y ulteriores entregas de edificaciones
  - 24º Entregas de bienes utilizados en operaciones exentas
  - 25º Entregas de bienes adquiridos con exclusión del derecho a deducir
- Autorización Departamento de Gestión Tributaria

En definitiva, se trata de simplificar las obligaciones formales que han de cumplir las pequeñas y medianas empresas y de dar una solución en aquellos casos en los que existan especiales dificultades prácticas para la expedición de documentos de facturación.

El Reglamento, como ya se ha indicado, establece la obligación genérica de expedir facturas, incluso por las operaciones no sujetas al IVA, si bien, en los términos establecidos en el propio Reglamento.

En relación con esta cuestión a continuación se recogen algunas de las resoluciones e informes que al respecto ha emitido la Dirección General de Tributos.

La Dirección General de Tributos, mediante informe de fecha 17 de febrero de 2004, indica que: "Las entregas de chatarra efectuadas por particulares, que no tienen la consideración de empresarios a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, no están sujetas al citado Impuesto y, por tanto, dichos particulares no están obligados a documentar dichas entregas mediante la expedición de una factura.

El Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación no ha previsto que los empresarios que adquieran dichos productos deban expedir una factura para documentar dichas operaciones, sin perjuicio de que expidan cualquier otro tipo de documentos para justificar el gasto incurrido en dichas adquisiciones".

Dicha Dirección General, mediante informe de fecha 8 de marzo de 2004, referido al supuesto de entregas de trufas y setas por parte de personas que no tienen la condición de empresarios o profesionales, a personas que sí gozan de esta consideración, señala: "En el Reglamento de facturación no se encuentra mención alguna a la obligación de expedir factura por parte de quien no es empresario o profesional, de modo que las entregas de trufas y setas por personas que no son empresarios o profesionales no conlleva la obligación de expedir factura."

Asimismo, el citado Centro Directivo, en consulta de fecha 17 de diciembre de 2003 (número 2319-03), dispone que: "En relación a la obligación de expedir factura por las operaciones no sujetas el nuevo Reglamento de facturación sí que contiene una mención expresa a dicha obligación en el citado artículo 1, apartado 2 del referido Reglamento.

No obstante la obligación de expedir factura por las operaciones no sujetas realizadas por empresarios o profesionales debe entenderse referida respecto de aquellas operaciones cuya realización tenga incidencia en algún aspecto sustancial de la mecánica de liquidación del Impuesto.

De acuerdo con lo expuesto no resultará obligatoria la expedición de factura para documentar las entregas gratuitas de muestras de mercancías sin valor comercial estimable con fines de promoción de las actividades empresariales o profesionales del consultante no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido por aplicación de lo establecido en el artículo 7, número 2º de la Ley 37/1992."

En el mismo sentido que lo indicado anteriormente la Dirección General de Tributos en su consulta vinculante V1143-09 establece que: "... no existe obligación de expedir factura por los servicios internos que las entidades mercantiles íntegramente dependientes de Entes públicos realizan en favor de estos últimos, siempre que se encuentren no sujetas conforme a los criterios doctrinales de este centro Directivo, sin perjuicio de la expedición de otro tipo de documentos para documentar dicha operación."

1.4 Cumplimiento de la obligación de expedir factura o documento sustitutivo por el destinatario o por un tercero.

El artículo 5 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación establece que la obligación de expedir factura o documento sustitutivo podrá ser cumplida materialmente por los destinatarios de las operaciones o por terceros.

En cualquiera de estos casos, el empresario o profesional o sujeto pasivo obligado a la expedición de la factura o documento sustitutivo será el responsable del cumplimiento de todas las obligaciones previstas en el Reglamento.

Para que esta obligación pueda ser cumplida por un tercero (que no sea el destinatario), la norma no establece ningún requisito, por lo que habrá que estar a lo que acuerden las partes.

Por el contrario, para que la obligación pueda ser cumplida materialmente por el destinatario de las operaciones que no sea sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a éstas, habrán de cumplirse los siguientes requisitos:

a) Deberá existir un acuerdo escrito entre el empresario o profesional que realice las operaciones y el destinatario de éstas por el que el primero autorice al segundo la expedición de las facturas o documentos sustitutivos correspondientes a dichas operaciones. Este acuerdo debe ser previo a la realización de las operaciones, y en él deberán especificarse aquéllas a las que se refiera.

b) El destinatario de las operaciones que expida las facturas o documentos sustitutivos correspondientes a aquéllas deberá remitir una copia al empresario o profesional que las realizó, dentro del plazo de un mes desde que se realizó la operación y, en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al período de liquidación en el que se hayan realizado las operaciones.

c) Las copias de las facturas o documentos sustitutivos deberán ser aceptadas en el plazo de 15 días a partir de su recepción por el empresario o profesional que hubiese realizado las operaciones (adviértase que el Reglamento no exige una aceptación expresa). Por el contrario, es necesario el rechazo expreso en el plazo de 15 días indicado para que las facturas o documentos sustitutivos se consideren no expedidos (consulta vinculante de la Dirección General de Tributos de fecha 27 de enero de 2006, número V0171-06).

Cuando el destinatario de las operaciones o el tercero que expida las facturas o documentos sustitutivos no esté establecido en la Comunidad Europea, salvo que se encuentre establecido en Canarias, Ceuta o Melilla o en un país con el cual exista un acuerdo de asistencia mutua relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido (en la actualidad, el único país con el que existe un acuerdo de este tipo es Noruega), únicamente cabrá la expedición de facturas o documentos sustitutivos por el destinatario de las operaciones o por terceros, previa autorización de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En este sentido, de acuerdo con la Instrucción 5/2004, de 1 de junio, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se concreta que la concesión de dicha autorización corresponde al Departamento de Gestión Tributaria.

1.5 Acuerdos del Departamento de Gestión Tributaria.

En virtud de las autorizaciones conferidas tanto en el Real Decreto 2402/1985 como en el vigente Reglamento de facturación para exonerar de la obligación de expedir documentos de facturación, el Departamento de Gestión Tributaria ha autorizado, a solicitud de los interesados, la no expedición de facturas en ciertos supuestos en los que existen especiales dificultades prácticas para la expedición de dichos documentos.

Por ejemplo, se ha exonerado de la obligación de expedir documentos de facturación a determinados empresarios o profesionales que efectúan entregas de bienes o prestaciones de servicios a través de aparatos automáticos que funcionan previa introducción de monedas: máquinas de productos alimenticios y bebidas (ANEXO 1); alquiler de artículos para el deporte a través de máquina expendedora de bolas de golf (ANEXO 2); aparatos telefónicos; máquinas recreativas tipo A y juegos recreativos; máquinas automáticas como balancines, caballitos; máquinas automáticas de alquiler de películas de video, etc. En estos casos, los acuerdos han establecido como condición para la exoneración que el sujeto pasivo cumplimente, al menos con periodicidad mensual, un documento resumen de facturación, en el que se haga constar la base imponible y cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como el importe total de las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados, en el período natural a que se refiera el citado documento, a través de las máquinas de expedición automática. A estos efectos, hay que tener en cuenta que el mero hecho de la existencia de máquinas automáticas no implica necesariamente la concesión de la autorización, sino que debe considerarse también la infraestructura del sujeto pasivo y el tipo de actividad que desarrolla.

También se han beneficiado de acuerdos de exoneración similares los sujetos pasivos que prestan servicios telefónicos que se abonan mediante tarjetas de créditos (ANEXO 3). A su vez, en otros supuestos, se han establecido requisitos adicionales en relación con la documentación que han de cumplimentar los sujetos pasivos autorizados a no expedir facturas (por ejemplo, las hojas de ruta en los servicios de transporte de viajeros).

Como ejemplos de denegación puede citarse la venta al por menor de carburantes, aceites y lubricantes, la venta de pan y bollería en despacho, los servicios de acceso a Internet mediante ordenadores que funcionan por monedas, etc.

También se ha denegado, por lo general, la autorización para no expedir documento de facturación por las ventas al consumidor final en su domicilio de productos alimenticios. No obstante, se ha admitido la exoneración de la obligación de facturar en los casos de venta al por menor únicamente cuando las circunstancias concretas del ejercicio de la actividad ocasione graves perjuicios en el desarrollo de la misma, como puede ser el caso de suministro de pan mediante la venta domiciliaria o en ambulancia en determinadas zonas geográficas alejadas de núcleos urbanos que no cuentan con establecimientos propios por su dispersión y aislamiento (ANEXO 4). Esta autorización se condiciona a que se confeccione un documento diario por repartidor de venta domiciliaria o en ambulancia en el que se hagan constar las ventas realizadas y en el que se recogerán, como mínimo, todos los datos exigidos para los vales o tiques.

En todos los acuerdos de exoneración se hace expresa mención a la obligación de expedir factura y copia de ésta en todo caso en las operaciones contempladas en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (supuestos de expedición obligatoria de facturas), en particular, en aquellas en que el

destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal, con independencia del régimen de tributación al que se encuentre acogido el empresario o profesional que realice la operación, así como en las que el destinatario así lo exija para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria.

En este sentido, el artículo 104.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de los no Residentes y sobre el Patrimonio, establece con carácter general la obligación de los contribuyentes de conservar los justificantes y documentos acreditativos de las operaciones, rentas, gastos, ingresos, reducciones y deducciones que deban constar en sus declaraciones y el artículo 97 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en sus apartados uno y dos, regula los documentos justificativos del derecho a la deducción, incluyendo, entre otros, la factura y los recibos agrícolas.

2. CONTENIDO DE LAS FACTURAS.

2.1 Contenido general de las facturas.

Toda factura y sus copias deben contener los datos o requisitos siguientes, sin perjuicio de los que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones:

1º. Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie debe ser correlativa.

El Reglamento deja bastante abierta la posibilidad de utilizar series separadas, ya que permite su utilización cuando existan razones que lo justifiquen y, entre otros supuestos, cuando el obligado a su expedición cuente con varios establecimientos desde los que efectúe sus operaciones y cuando el obligado a su expedición realice operaciones de distinta naturaleza.

No obstante, es obligatoria, en todo caso, la expedición en series específicas de las facturas siguientes:

- Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros, para cada uno de los cuales deberá existir una serie distinta.
- Las rectificativas.
- Las que se expidan por los adjudicatarios en los procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa.
- La expedición de facturas por agencias de viajes que actúen como mediadoras en nombre y por cuenta ajena, en las operaciones a que se refiere la Disposición adicional cuarta del Reglamento de facturación.
- Cuando se expidan tiques y facturas para documentar las operaciones efectuadas en un mismo año natural.

- Las que documenten las operaciones intragrupo que se realicen entre entidades que opten por aplicar el régimen especial avanzado del Grupo de Entidades.

2º. Fecha de expedición. Asimismo, deberá indicarse la fecha en que se haya efectuado la operación o en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, si se trata de una fecha distinta a la de expedición de la factura.

3º. Identificación del obligado a expedir la factura y del destinatario, debiendo constar el nombre y apellidos, razón o denominación social completa.

4º. Número de Identificación Fiscal del obligado a expedir la factura. Dicho NIF será el atribuido por la Administración española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Comunidad Europea, con el que ha realizado la operación.

5º. El Número de Identificación Fiscal del destinatario en los siguientes casos:

a) Que se trate de una entrega de bienes destinados a otro Estado miembro exenta.

b) Que se trate de una operación cuyo destinatario sea el sujeto pasivo del Impuesto correspondiente a aquélla.

c) Que se trate de operaciones que se entiendan realizadas en el TAI y el empresario o profesional obligado a la expedición de la factura haya de considerarse establecido en dicho territorio.

6º. Domicilio fiscal del obligado a expedir la factura y del destinatario. Si este último es persona física no empresario o profesional no es necesario que conste el domicilio.

7º. Descripción de la operación, consignándose todos los datos necesarios para determinar la base imponible, incluyendo el precio unitario sin impuesto de la operación, así como cualquier descuento o rebaja no incluido en dicho precio unitario.

En relación con la descripción de la operación, la Dirección General de Tributos en contestación a la consulta de fecha 1 de octubre de 2002 (número 1470-02), señala que: "En las facturas en que se documenten las operaciones empresariales o profesionales deberá hacerse constar una descripción genérica de los bienes o servicios que constituyan el objeto de cada operación con el detalle suficiente para poder efectuar la correcta determinación de su naturaleza, cuantía y del tipo impositivo aplicable en el Impuesto sobre el Valor Añadido, sin que sea suficiente a tales efectos la simple alusión a los números de los albaranes expedidos con anterioridad.

No obstante, no existe obstáculo legal alguno para que la obligación de efectuar la descripción de los bienes y servicios, que constituyan el objeto de cada operación, se haga constar haciendo figurar los referidos datos en anexos de la factura que formen parte integrante de la misma".

Asimismo, en consulta de fecha 13 de febrero de 2002 (número 0235-02) indica que: "El apartado de descripción de las operaciones de las facturas expedidas por

la entidad consultante deberá ajustarse a lo regulado en el artículo 3º, apartado 1, número 3º del RD 2402/1985, no resultando ajustado a derecho la fórmula propuesta por dicha entidad de adjuntar a las facturas emitidas para sus asociados, las recibidas de los proveedores en cada operación respectiva, en las que sí se contiene una descripción detallada de dichas operaciones, conforme exige el citado precepto."

Bajo la vigencia del Reglamento, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, en consulta de fecha 9 de febrero de 2004 (número 0231-04) la DGT señala que: "La factura de venta que expida la entidad consultante deberá contener, entre otros datos, una descripción de la operación realizada que comprenda una mención, al menos genérica, de los bienes entregados con el detalle suficiente para poder efectuar la correcta determinación de su naturaleza y cantidad."

Por último, en consulta de fecha 23 de marzo de 2004 (número 0694-04) este Centro Directivo indica que: "... en el supuesto de que para dar cumplimiento al requisito de la descripción de las operaciones que se documentan en la correspondiente factura se utilice la información contenida en los albaranes, en la citada factura se deberá hacer una mención a dicha circunstancia haciendo una referencia inequívoca al correspondiente albarán, el cual deberá conservarse debidamente anexado a dicha factura, puesto que dicho albarán, al servir como soporte documental de la descripción de las operaciones, debe considerarse que forma parte de la misma y, por tanto, debe estar sujeto a las mismas obligaciones de conservación establecidas para aquélla".

8º. El tipo o tipos impositivos aplicados a las operaciones. En caso de que se repercuta el recargo de equivalencia, éste también debe constar separadamente (artículo 159 LIVA).

9º. La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que debe consignarse por separado.

10º. Cuando se trate de copias, se debe indicar su condición de tal.

11º. Si la operación está exenta, no sujeta o el sujeto pasivo es el destinatario de la operación, se debe incluir una referencia a las disposiciones correspondientes de la Sexta Directiva, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo a los preceptos de la Ley del Impuesto o indicación de las circunstancias anteriores.

Al margen de las menciones obligatorias antes indicadas, el Reglamento regula otras cuestiones directamente relacionadas con el contenido de las facturas, pudiendo destacarse las siguientes:

1º Se debe especificar por separado la parte de la base imponible correspondiente a cada una de las operaciones que se documenten en una misma factura cuando:

a) Se documenten operaciones que estén exentas o no sujetas y otras sujetas y no exentas.

b) Se incluyan operaciones en las que el sujeto pasivo sea su destinatario y otras en las que no se dé esta circunstancia.

c) Se comprendan operaciones sujetas a diferentes tipos.

2º En los supuestos de inversión del sujeto pasivo, la redacción al artículo 6.1. del Reglamento de facturación, con efectos desde 1 de enero de 2011, elimina la especialidad que existía en relación con las autofacturas que debían emitirse por este tipo de operaciones al suprimirse la obligación de expedir estas últimas.

3º Cuando el obligado a expedir factura o el destinatario de las operaciones dispongan de varios lugares fijos de negocio, deberá indicarse la ubicación de la sede de actividad o establecimiento al que se refieran las operaciones en los casos en que dicha referencia sea relevante para la determinación del régimen de tributación correspondiente a las mismas.

Finalmente conviene aclarar que no es requisito necesario la firma del expedidor ni el lugar de expedición.

En el cuadro siguiente se describen esquemáticamente estos requisitos:

REQUISITOS FACTURA (ART. 6.1 y 6.3)

- Numeración correlativa y, en su caso, serie
- Fecha de expedición y, en su caso, de realización de la operación si es distinta a la de expedición
- Identificación de
  - Expedidor
    - Nombre y apellidos
    - Razón o denominación social completa
  - Destinatario
    - Nombre y apellidos
    - Razón o denominación social completa
- Domicilio (1)
- NIF del destinatario
- NIF del expedidor
- Descripción de la operación
- Datos necesarios para determinar la base imponible
- Tipo impositivo
- Cuota
- Operación exenta, no sujeta

2.2 Excepciones al contenido general

- No es obligatorio consignar en la factura los datos de identificación del destinatario cuando éste no sea empresario o profesional y la contraprestación sea inferior a 100 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido no incluido, y en los demás casos que autorice el Departamento de Gestión Tributaria, en relación con sectores empresariales o profesionales o empresas determinadas, con el fin de evitar perturbaciones en el desarrollo de las actividades empresariales o profesionales, incluso cuando el importe de la contraprestación sea igual o superior a 100 euros. El documento así expedido no tiene la consideración de factura a efectos de lo dispuesto en el artículo 97.uno de la Ley del Impuesto.

- El artículo 6.7 del Reglamento habilita al Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a autorizar, previa solicitud de los

(1) No es necesario para destinatarios personas físicas no empresarios ni profesionales.

interesados, a que en las facturas no consten todos los requisitos que se regulan con carácter general en el artículo 6.1 del Reglamento, siempre que las operaciones se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto, con excepción de las entregas intracomunitarias exentas. Estas facturas sí tienen la consideración de factura a efectos de lo dispuesto en el artículo 97.uno de la Ley del Impuesto tal y como señala el artículo 6.9 de dicho Reglamento.

En estos casos, debe apreciarse por el citado Departamento que, de acuerdo con las prácticas comerciales o administrativas del sector, o bien por las condiciones técnicas de expedición de las facturas, existan dificultades para consignar los requisitos anteriormente mencionados.

Dichas facturas tienen un contenido mínimo:

a) La fecha de su expedición.

b) La identidad del obligado a su expedición.

c) La identificación del tipo de bienes entregados o de servicios prestados.

d) La cuota tributaria o los datos que permitan calcularla.

- El Reglamento en su artículo 11, también establece que se pueden incluir en una sola factura distintas operaciones realizadas en distintas fechas para un mismo destinatario, siempre que aquéllas se hayan efectuado dentro de un mismo mes natural. En este sentido, el Departamento de Gestión Tributaria ha denegado la autorización para agrupar en una factura semanal las operaciones realizadas en dicho período cuando las mismas comprendan días de distinto mes natural (ANEXO 20).

  Deben ser expedidas como máximo el último día del mes natural en el que se hayan efectuado las operaciones que se documenten en ellas. Sin embargo, cuando el destinatario de éstas sea un empresario o profesional que actúe como tal, se realizará dentro del plazo de un mes a partir del citado día.

  En todo caso, estas facturas deberán ser expedidas antes del día 16 del mes siguiente al período de liquidación del impuesto dentro del que se hayan realizado las operaciones.

2.3 Facturas con requisitos especiales.

1º. En las facturas expedidas por entregas ocasionales de medios de transporte nuevos exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido por destinarse a otro Estado miembro de la Comunidad Europea distinto de España, deben hacerse constar, además de los datos y requisitos generales del artículo 6.1 del Reglamento, las características de los medios de transporte, la fecha de su primera puesta en servicio y las distancias recorridas u horas de navegación o vuelo realizadas hasta la entrega.

2º. En las entregas de bienes subsiguientes realizadas en el marco de una operación triangular, el empresario o profesional que efectúa la adquisición intracomunitaria exenta y la entrega subsiguiente debe indicar en la factura que se trata de una operación triangular y consignar el NIF-IVA con el que realiza la adquisición

intracomunitaria exenta y la entrega subsiguiente y el NIF-IVA del destinatario de dicha entrega subsiguiente.

3º. Los empresarios o profesionales que deban efectuar el reintegro de las compensaciones agrícolas al adquirir los bienes o servicios a personas acogidas al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca deberán expedir un recibo por dichas operaciones, en el que deberán constar los datos o requisitos siguientes:

a) Serie y número. La numeración de los recibos dentro de cada serie será correlativa.

b) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, número de identificación fiscal y domicilio del obligado a su expedición y del titular de la explotación agrícola, ganadera, forestal o pesquera.

c) Descripción de los bienes entregados o de los servicios prestados, así como el lugar y fecha de realización material y efectiva de las operaciones.

d) Precio de los bienes o servicios.

e) Porcentaje de compensación aplicado.

f) Importe de la compensación.

g) La firma del titular de la explotación agrícola, ganadera, forestal o pesquera.

Estos empresarios o profesionales deberán entregar una copia de este recibo al proveedor de los bienes o servicios, titular de la explotación agrícola, forestal, ganadera o pesquera.

4º. En las adquisiciones efectuadas a quienes no tengan la condición de empresarios o profesionales, los sujetos pasivos que apliquen el régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, deben expedir una factura de compra que deberá ir firmada por el transmitente y que contendrá los datos y requisitos generales de las facturas.

En las facturas que expidan los sujetos pasivos revendedores por las entregas sometidas al régimen especial no podrán consignar separadamente la cuota del IVA repercutida, y ésta deberá entenderse comprendida en el precio total de la operación. Los revendedores no podrán deducir las cuotas del impuesto soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de bienes que sean a su vez transmitidos por aquellos en virtud de entregas sometidas a este régimen especial.

En todo caso, en las facturas en las que se documenten operaciones a las que sea de aplicación este régimen especial deberá hacerse constar esta circunstancia.

5º. En las operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial de las agencias de viajes, los sujetos pasivos no estarán obligados a consignar por separado en la factura que expidan la cuota repercutida, y el impuesto deberá entenderse, en su caso, incluido en el precio de la operación. No obstante, cuando dichas operaciones tengan como destinatarios a otros empresarios o profesionales que actúen como tales y comprendan exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios efectuadas totalmente en el ámbito espacial del impuesto, se podrá hacer constar

en factura, a solicitud del interesado y bajo la denominación "cuotas de IVA incluidas en el precio", la cantidad resultante de multiplicar el precio total de la operación por seis y dividir por 100. Se admite la deducibilidad del 6% a tanto alzado en este supuesto.

En todo caso, en las facturas en las que se documenten operaciones a las que sea de aplicación este régimen especial deberá hacerse constar esta circunstancia.

6º. Los empresarios o profesionales que efectúen entregas de bienes en las que deba repercutirse el recargo de equivalencia deberán en todo caso expedir facturas separadas para documentar dichas entregas, consignando en ellas el tipo del recargo que se haya aplicado y su importe.

Los comerciantes minoristas acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia que realicen simultáneamente actividades empresariales o profesionales en otros sectores de la actividad empresarial o profesional deberán tener documentadas en facturas diferentes las adquisiciones de mercaderías destinadas respectivamente a las actividades incluidas en dicho régimen y al resto de actividades.

7º. Respecto de la normativa precedente, se ha suprimido la obligación de expedir una factura (o "autofactura") en el caso de adquisiciones intracomunitarias. No obstante, tendrá la consideración de documento justificativo de la deducción la factura original expedida por quien realiza la entrega que da lugar a la adquisición intracomunitaria, siempre que dicha adquisición se recoja en la correspondiente autoliquidación y la factura original se anote en el Libro Registro de Facturas Recibidas.

8º. De acuerdo con el artículo 164.uno.3º de la Ley del IVA y el primer párrafo del artículo 6 del Reglamento de facturación, la normativa reguladora del régimen especial del grupo de entidades establece especificaciones en relación a las facturas que documenten las operaciones intragrupo que se realicen entre entidades que apliquen lo dispuesto en el artículo 163 sexies. cinco de la Ley del IVA.

Así, el apartado dos del artículo 61 quinquies del Reglamento del IVA establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado dos del artículo 61 quáter, dichas facturas deberán cumplir, sin que sea aplicable la habilitación al Departamento de Gestión Tributaria para autorizar sobre su contenido del apartado 7, todos los requisitos que se establecen en el artículo 6 del Reglamento de facturación. No obstante, se expedirán obligatoriamente en una serie especial y, en la descripción de las operaciones, se deberá hacer constar tanto la base imponible que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 163 octies.uno de la Ley del Impuesto (coste de los bienes y servicios utilizados directa o indirectamente, total o parcialmente en su realización y por los cuales se haya soportado o satisfecho efectivamente el impuesto), como la que resultaría de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de la citada Ley, identificando la que corresponda a cada caso.

El apartado dos del artículo 61 quáter del Reglamento del Impuesto al que se ha hecho referencia en el anterior párrafo dispone que, si la factura documentase el ejercicio de la facultad de renuncia (que se efectuará operación por operación) a las exenciones que se establece en el artículo 163 sexies.cinco de la Ley del IVA, se hará constar una referencia a este último.

(El régimen especial del grupo de entidades es aplicable a las operaciones cuyo Impuesto se devengue a partir del 1 de enero de 2008 -disposición adicional séptima de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, BOE de 30 de noviembre-).

9º. Desde el 1 de enero de 2011, se suprime la obligación de expedir autofactura por parte de los destinatarios de las operaciones en las que fueron sujetos pasivos del Impuesto por inversión, de acuerdo con los artículos 84.Uno.2º y 3º y 140 quinquies de la Ley del IVA.

Tendrá la consideración de documento justificativo de la deducción, la factura original que cumpla los requisitos recogidos en el artículo 226 de la Directiva 2006/112/CE cuando quien realice la entrega de bienes o la prestación de servicios esté establecido en la Comunidad, o el justificante contable cuando quien la realice sea un empresario o profesional no establecido en la Comunidad.

2.4 Moneda, lengua y duplicados de los documentos de facturación.

El Reglamento establece que los importes que figuran en las facturas o documentos sustitutivos podrán expresarse en cualquier moneda, a condición de que el importe del impuesto que se repercuta, se exprese en euros, a cuyo efecto se utilizará el tipo de cambio vendedor, fijado por el Banco Central Europeo, que esté vigente en el momento del devengo del Impuesto.

Las facturas o documentos sustitutivos pueden expedirse en cualquier lengua. No obstante, la Administración tributaria cuando lo considere necesario a los efectos de cualquier actuación dirigida a la comprobación de la situación tributaria del empresario o profesional o sujeto pasivo, podrá exigir una traducción al castellano, o a cualquier otra lengua oficial en España de las facturas expedidas en una lengua no oficial que correspondan a operaciones efectuadas en el territorio de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como de las recibidas por los empresarios o profesionales o sujetos pasivos establecidos en dicho territorio.

También el Reglamento de facturación regula que los empresarios y profesionales sólo pueden expedir un original de cada factura o documento sustitutivo.

La expedición de duplicados únicamente será admisible en los siguientes casos:

- Cuando en una entrega de bienes o prestaciones de servicios haya varios destinatarios. En este caso se debe consignar en el original y en cada uno de los duplicados, la parte de base imponible y la cuota repercutida a cada uno de ellos.

- En el supuesto de pérdida del original.

En los ejemplares de las facturas así expedidas se debe hacer constar la mención de "duplicados".

2.5 Acuerdos del Departamento de Gestión relativos al contenido de las facturas.

El artículo 6.7 del Reglamento de facturación habilita al Departamento de Gestión Tributaria a autorizar, previa solicitud de los interesados, a que en las facturas no consten todos los requisitos que se recogen en el artículo 6.1 del citado Reglamento siempre y cuando las operaciones que se documenten se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto, con excepción de las entregas intracomunitarias exentas.

Las autorizaciones del Departamento de Gestión por las que se expiden facturas al amparo del artículo 6.7 del Reglamento, exclusivamente se conceden a aquellas empresas o sectores empresariales que, en función de las prácticas comerciales del sector o por problemas técnicos, tienen dificultades para hacer constar en la factura "alguna" de las menciones del apartado 1 del artículo 6. En este sentido conviene precisar que los datos mínimos recogidos en el artículo 6.7 son simplemente un mínimo de la factura, por lo que difícilmente se puede proceder a autorizar una factura con esas mínimas menciones, ya que las facturas expedidas al amparo del artículo 6.7, previa autorización del Departamento de Gestión, habilitan al destinatario a ejercer el derecho a la deducción de las cuotas soportadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 97.uno de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Entre los acuerdos de dicho Departamento cabe destacar los siguientes:

- Se ha autorizado a los bancos y cajas de ahorro (socios de la AEB y CECA, respectivamente) a que no se consigne en las facturas que expidan, en las operaciones sujetas y no exentas con sus clientes, el requisito de la numeración, y a que no se consigne además del requisito anterior, el NIF del destinatario en las operaciones no sujetas o sujetas pero exentas de IVA, siempre que conste el número de cuenta que permita su identificación.

- Existen autorizaciones para no consignar en las facturas el precio unitario en relación con los servicios de telecomunicaciones y servicios por vía electrónica a través del teléfono.

- Los acuerdos por los que se autorizaron a consignar la expresión "IVA incluido", en vez de la cuota repercutida separadamente, de acuerdo con el Real Decreto 2402/1985, han estado vigentes hasta el 30 de junio de 2004, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar nuevamente la concesión de dicha autorización. En este sentido se autorizó a CAMPSA, a las compañías beneficiarias del proceso de escisión de dicha Sociedad y a otras compañías del sector que lo solicitaron para hacer constar la expresión "IVA incluido" en las facturas que expidieran y en las que se documentaban los servicios prestados a través de las estaciones de servicio de sus respectivas redes, siempre que éstas actuaran en nombre y por cuenta de aquéllas (ANEXO 9). De acuerdo con la Disposición transitoria única del vigente Reglamento de facturación se ha autorizado nuevamente a consignar la expresión "IVA incluido" a estas entidades. Asimismo, aplicando criterios de homogeneidad también se ha concedido la anterior autorización en el caso que la solicitante actúe como "Estación de servicio libre" (aquella que no tiene suscrito pacto de suministro en exclusiva y abanderamiento con ningún operador).

En estos acuerdos del Departamento, con el objeto de que los destinatarios de las operaciones tengan conocimiento de que las facturas así expedidas son plenamente válidas a efectos tributarios, se sugiere que en las mismas se haga constar que se han expedido al amparo de una autorización del Departamento de Gestión Tributaria, en base al artículo 6.7 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. También se informa que una copia del acuerdo debe estar a disposición de los destinatarios de las facturas expedidas al amparo del mismo.

- Se ha denegado la autorización para que, en las facturas de contraprestación superior a 100 euros, no consten obligatoriamente los datos del destinatario, cuando éste sea persona física no actuando como empresario o profesional y se niegue a facilitarlos (ANEXO 16).

- Se ha autorizado a la entidad Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. (ANEXO 8) para que en la venta de sellos de correos se pueda expedir y entregar una factura completa sin que en la misma conste alusión alguna al Impuesto sobre el Valor Añadido debido a que, tras la modificación del artículo 20.uno.1º de la Ley del Impuesto que regula la exención aplicable a los servicios públicos prestados, sólo quedan exentos los servicios reservados en exclusiva al operador, por lo que resulta imposible en el momento de la venta de los sellos conocer "a priorí" tanto si los sellos van a ser utilizados por el adquirente para pagar un posterior servicio postal, como si ese eventual servicio postal va a estar o no exento en el Impuesto sobre el Valor Añadido, dependiendo de si está o no reservado en exclusiva al operador (en esencia, Correos tiene reservado en exclusiva el transporte de los envíos de cartas y tarjetas postales de hasta 50 gramos fuera del térritorio municipal donde haya tenido lugar su admisión).

  Asimismo, se indica que la correcta repercusión y deducibilidad del Impuesto podrá justificarse, utilizando un cálculo que permita determinar un "forfait" o porcentaje de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido devengadas que deberán ser objeto de declaración en cada período de liquidación y que a su vez constituya el Impuesto deducible para los empresarios o profesionales que han satisfecho los servicios postales, todo ello de acuerdo con lo establecido por la Dirección General de Tributos en su consulta vinculante V1274-06 de 30 de junio de 2006.

  Otro acuerdo en términos similares se ha realizado para la venta de estampillas y otros tipos de franqueo.

Por último, la Dirección General de Tributos, en informe de fecha 27 de enero de 2004, interpretando conjuntamente los artículos correspondientes a la Sexta Directiva y el artículo 6.7 del Reglamento de facturación, determina que el Departamento de Gestión Tributaria se encuentra habilitado para exonerar también el requisito de incluir en la factura una referencia a que la operación está exenta o no sujeta o de que el sujeto pasivo del impuesto es el destinatario de la operación, previsto en el artículo 6.3 de dicho Reglamento. En este sentido, se ha autorizado a los bancos y cajas de ahorro (socios de la AEB y CECA, respectivamente) a la no consignación en las facturas de este requisito.

3. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS SUSTITUTIVOS DE LAS FACTURAS O TIQUES.

3.1 Requisitos generales para expedir tiques en lugar de facturas.

El Reglamento, en su artículo 4, contempla la posibilidad de que la obligación de expedir factura puede ser cumplida mediante la expedición de tiques. Para ello, se tienen que cumplir los dos requisitos siguientes.

1º. El importe de la operación debe ser igual o inferior a 3.000 euros, IVA incluido.

2º. Debe tratarse de una de las operaciones recogidas en el cuadro siguiente:

DOCUMENTO SUSTITUTIVO (Tiques) Art. 4 Operaciones ≤ 3000 euros.

a) Ventas al por menor.
b) Ventas o servicios en ambulancia.
c) Ventas o servicios a domicilio del consumidor.
d) Transporte de personas y sus equipajes.
e) Servicios de hostelería y restauración y suministros de comidas y bebidas para consumir en el acto.
f) Servicios prestados por salas de baile y discotecas.
g) Servicios telefónicos prestados mediante la utilización de cabinas telefónicas de uso público, así como mediante tarjetas que no permitan la identificación del portador.
h) Servicios de peluquería y los prestados por institutos de belleza.
i) Utilización de instalaciones deportivas.
j) Revelado de fotografías y servicios prestados por estudios fotográficos.
k) Aparcamiento y estacionamiento de vehículos.
l) Alquiler de películas.
m) Servicios de tintorería y lavandería.
n) Utilización de autopistas de peaje.
ñ) Autorización Departamento de Gestión Tributaria.

A estos efectos se consideran ventas al por menor las entregas de bienes muebles corporales o semovientes, incluso las realizadas por los fabricantes o elaboradores del producto, cuando el destinatario no actúe como empresario o profesional, sino como consumidor final. No se consideran ventas al por menor las que tengan por objeto bienes que por sus características objetivas, envasado, presentación o estado de conservación sean principalmente de utilización empresarial o profesional.

En este punto cabe reiterar que en los supuestos de expedición obligatoria de factura (artículo 2.2 y 3 del Reglamento) no es posible la expedición de un tique.

En ningún caso los documentos sustitutivos o tiques dan derecho a la deducción de las cuotas del impuesto soportado, de acuerdo con el artículo 97.uno de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.

3.2 Contenido de los documentos sustitutivos o tiques.

Sin perjuicio de los datos o requisitos que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones, todos los tiques y sus copias contendrán los siguientes datos o requisitos:

1º. Número y, en su caso, serie. La numeración de los tiques dentro de cada serie será correlativa.

Se pueden expedir tiques con series diferentes, entre otros casos, en los siguientes:

- Cuando el obligado a su expedición cuente con varios establecimientos desde los que efectúe sus operaciones.
- Cuando el obligado a su expedición realice operaciones de distinta naturaleza.
- Los rectificativos.
- Los expedidos por los destinatarios de las operaciones o por terceros, para cada uno de los cuales deberá existir una serie distinta.

Por otra parte, será obligatoria la utilización de series separadas cuando el empresario o profesional expida tiques y facturas para documentar las operaciones efectuadas en un mismo año natural.

2º. Número de Identificación Fiscal, así como nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a su expedición.

3º. Tipo aplicado o la expresión "IVA incluido".

4º. Contraprestación total.

La Dirección General de Tributos, en consulta de 13 de enero de 1998 (número 0016-98) , señala que: "Cuando concurran las circunstancias reguladas en el artículo 4º apartado 2 del Real Decreto 2402/1985, las citadas facturas podrán ser sustituidas por talonarios de vales numerados o, en su defecto, tickets, expedidos por máquinas registradoras.

.....

Las facturas o, en su caso, los vales o tickets deberán expedirse por cada una de las prestaciones de servicios efectuados y no por el conjunto de las operaciones realizadas en el día... deberán estar numerados correlativamente siendo indiferente, a estos efectos, que el número de factura correspondiente a la primera operación efectuada en el ejercicio sea el inmediato siguiente al último servicio prestado en el ejercicio precedente.

No obstante, por regla general en cada ejercicio se inicia una nueva numeración correlativa haciendo mención al año a que se refiere la misma."

3.3 Acuerdos del Departamento de Gestión.

El artículo 4.1 del Reglamento de facturación permite a numerosos sectores económicos expedir tiques para documentar sus operaciones. Asimismo, dicho precepto dispone que el Departamento de Gestión Tributaria podrá autorizar la expedición de tiques en relación con sectores empresariales o profesionales o empresas determinadas, con el fin de evitar perturbaciones en el desarrollo de actividades empresariales o profesionales.

Existen numerosas actividades no citadas expresamente por la norma que se han beneficiado, previa solicitud, de autorizaciones del Departamento para expedir tiques en lugar de facturas: entrada a espectáculos deportivos, servicios de fotocopias (ANEXO 13), entradas a salas cinematográficas y museos, servicio de reparación de calzado, servicios de alquiler de hamacas y sombrillas en la playa, maquilladores y esteticistas, la actividad de explotación de una tómbola, de una máquina colocada en un recinto ferial, prestación de servicios de Internet y juegos de ordenador, explotación de parques infantiles (ANEXO 14), explotación de exposiciones de esculturas, realización de visitas guiadas turísticas y culturales, servicios de alquiler de bicicletas, triciclos y ciclomotores, servicios de lavado y engrase de vehículos, así como en los servicios de reparación de artículos de joyería, relojería, platería, y bisutería, y en la comercialización de tarjetas turísticas que engloba la prestación de diferentes servicios.

Entre los sectores de actividad a los que se ha negado la posibilidad de documentar las operaciones mediante tiques pueden citarse los siguientes: servicios de televisión por cable, gimnasios (ANEXO 15), servicios de Inspección Técnica de Vehículos y alquiler de cajas de seguridad, servicios de escuelas de quiromasaje, servicios de una explotación cinegética intensiva deportiva, servicios de tratamiento del tabaquismo, servicios veterinarios, servicios médicos, ventas realizadas por las oficinas de farmacia, etc.

En la determinación del criterio para autorizar o denegar la expedición de tiques en lugar de facturas se ha sopesado, por una parte, la voluntad de no perturbar el normal desarrollo de la actividad del sujeto pasivo, en función de los medios de los que disponga; por otra parte, la necesidad de garantizar que queden mínimamente documentadas las operaciones del sujeto pasivo para facilitar la comprobación de su situación tributaria y, por último, la trascendencia que, para la justificación de deducciones en otros impuestos (IRPF) pueda tener la factura. Por ejemplo, se ha denegado la autorización en el caso de los servicios de identificación animal prestados a ganaderos, así como en el caso de entregas de bienes o prestación de servicios realizadas para agricultores y ganaderos sometidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Asimismo, una vez más, debe destacarse que en los acuerdos de autorización dictados por el Departamento se hace referencia siempre a la obligación de expedir factura y copia de ésta en todo caso en las operaciones contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 2 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, en particular, en aquéllas en que el destinatario sea un empresario profesional que actúe como tal, con independencia del régimen de tributación al que se encuentre acogido el empresario o profesional que realice la operación, así como en las que el destinatario así lo exija para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria.

4. EXPEDICIÓN Y REMISIÓN DE LAS FACTURAS O DOCUMENTOS SUSTITUTIVOS.

4.1 Medios y plazos de expedición y remisión.

Las facturas o documentos sustitutivos podrán ser expedidos por cualquier medio, en papel o soporte electrónico, que permita la constatación de su fecha de expedición, su consignación en el Libro Registro de facturas expedidas y su adecuada conservación.

En cuanto a los plazos de expedición, las facturas o documentos sustitutivos deben expedirse en el momento de realizarse la operación. No obstante, cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional que actúe como tal, deberán expedirse dentro del plazo de un mes desde que se realizó la misma.

En todo caso deberán ser expedidos antes del día 16 del mes siguiente al período de liquidación del IVA en el curso del cual se hayan realizado las operaciones. Este plazo también rige para las facturas recapitulativas.

Por otro lado, se establece en el Reglamento de facturación la obligación de remitir los originales de las facturas o documentos sustitutivos, por los obligados a su expedición, a los destinatarios de las operaciones que en ellos se documenten.

Esta obligación de remisión deberá cumplirse en el mismo momento de su expedición o bien, cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal, en el plazo de un mes a partir de la fecha de su expedición.

A los efectos del Reglamento de facturación, las operaciones se entenderán realizadas en la fecha en que se haya producido el devengo del impuesto correspondiente a las mismas.

El cuadro siguiente resume los distintos plazos de expedición y envío de las facturas en función de la condición del destinatario o de la naturaleza de las operaciones:

	PLAZO DE EXPEDICIÓN	PLAZO DE ENVÍO
Destinatario no empresario o profesional	Al realizar la operación	Al realizar la operación
Destinatario empresario o profesional	Un mes desde la realización de la operación (1)	Un mes desde su expedición
Facturas que agrupan las operaciones mensuales correspondientes a un mismo destinatario (Art. 11)		
a) Destinatario no empresario o profesional	Como máximo, último día del mes natural en que se realicen las operaciones (1)	En el momento de expedición
b) Destinatario empresario o profesional	Un mes desde el último día del mes natural anterior (1)	Un mes desde su expedición

(1) En todo caso, deberán ser expedidas antes del día 16 del mes siguiente al período de liquidación. Antes sólo operaciones intracomunitarias.

4.2 Formas de remisión

Las facturas o documentos sustitutivos pueden ser remitidos por cualquier medio y, en particular, por medios electrónicos siempre que el destinatario haya dado su consentimiento expreso de forma verbal o escrita y los medios electrónicos utilizados en la transmisión garanticen la autenticidad del origen y la integridad de su contenido.

A estos efectos se entiende por remisión por medios electrónicos la transmisión o puesta a disposición del destinatario por medio de equipos electrónicos de tratamiento, incluida la compresión numérica, y almacenamiento de datos, utilizando el teléfono, la radio, los medios ópticos u otros medios magnéticos.

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición final novena de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público a partir del 31 de julio de 2009 la presentación de facturas electrónicas será obligatoria en la contratación con el sector público estatal para las sociedades que no puedan presentar cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas.

Por otra parte, el apartado 4 de la citada Disposición adicional novena fija como fecha límite el 31 de octubre de 2010 para que el uso de la factura electrónica sea obligatorio en todos los contratos del sector público estatal; no obstante, en los contratos menores, la utilización de la factura electrónica será obligatoria cuando así se establezca expresamente.

La Orden EHA/962/2007, de 10 de abril, regula los aspectos relativos a la remisión de facturas electrónicas y documentos sustitutivos.

La garantía de la autenticidad del origen y de la integridad del contenido de las facturas o documentos sustitutivos que se hayan remitido por medios electrónicos se acreditará por alguna de las siguientes formas:

- Mediante una firma electrónica avanzada.

- Mediante un acuerdo de intercambio electrónico de datos (EDI).

- Mediante elementos propuestos a tal fin por los interesados siempre que sean establecidos o residentes en España, una vez autorizados por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.

En el supuesto de que las facturas o documentos sustitutivos electrónicos hayan sido remitidos desde terceros países, deben cumplir los mismos requisitos que se exigen a las facturas electrónicas expedidas y remitidas en territorio español, a los efectos de garantizar la autenticidad del origen y la integridad del contenido.

Finalmente, la Orden PRE/2971/2007, de 5 de octubre, sobre la expedición de facturas por medios electrónicos cuando el destinatario de las mismas sea la Administración General del Estado u organismos públicos vinculados o dependientes de aquélla y sobre la presentación ante la Administración General del Estado o sus organismos públicos vinculados o dependientes de facturas expedidas entre particulares (BOE de 15 de octubre), con la finalidad de garantizar la homogenidad en el funcionamiento de la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes aborda, por un lado, la forma de prestación del consentimiento por aquellos Departamentos

ministeriales u organismos que opten por consentir la remisión electrónica de las facturas de las que sean destinatarios y por otro, las condiciones técnicas de la remisión de las facturas electrónicas destinadas a la Administración General del Estado o sus organismos públicos vinculados o dependientes (dichas condiciones técnicas también se aplicarán a las facturas que emitan en soporte electrónico las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de esta Orden).

5. FACTURAS O DOCUMENTOS SUSTITUTIVOS RECTIFICATIVOS.

El Real Decreto 87/2005, de 31 de enero, modificó los artículos 4 y 13 del Reglamento de facturación, fundamentalmente para aclarar el contenido del artículo 13 debido a las dificultades de aplicación que surgieron tras la aprobación del mismo, en materia de documentos rectificativos. Hay que resaltar que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del mismo, la regulación que se hace de las facturas y documentos sustitutivos rectificativos es aplicable a los documentos expedidos a partir de 1 de enero de 2004.

5.1 Supuestos de rectificación.

Se deben expedir facturas o documentos sustitutivos rectificativos:

1º Cuando la factura o documento sustitutivo original no cumpla alguno de los requisitos establecidos como obligatorios en los artículos 6 ó 7 del Reglamento de facturación, respectivamente.

2º Cuando las cuotas repercutidas se hubiesen determinado incorrectamente

3º Cuando se produzcan las circunstancias que, de acuerdo con el artículo 80 de la Ley, den lugar a la modificación de la base imponible.

Los supuestos concretos de modificación de base imponible que implican rectificación de facturas recogidos en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido son:

- Devolución de envases y embalajes susceptibles de reutilización.
- Descuentos y bonificaciones otorgados después de realizarse las operaciones.
- Cuando por resolución firme, judicial o administrativa, o con arreglo a derecho o a los usos de comercio queden sin efecto total o parcialmente las operaciones gravadas o se altere el precio después de realizarse la operación.
- Si resulta aplicable la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (Disposición transitoria primera de la Ley 22/2003, Disposición adicional segunda de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre):
  - Cuando el destinatario no haya efectuado el pago de las cuotas repercutidas y se dicte auto de declaración de concurso con posterioridad al momento de devengarse la operación podrá reducirse la base imponible con los requisitos dispuestos en la normativa.

· Cuando se acuerde la conclusión del concurso por las causas expresadas en el artículo 176.1 apartados 1º (auto firme de la Audiencia Provincial que revoque en apelación el auto de declaración de concurso), 3º (pago o consignación de la totalidad de los créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedores por cualquier otro medio) y 5º (resolución firme que acepte el desistimiento o la renuncia de la totalidad de los acreedores reconocidos) de la citada Ley 22/2003, el acreedor que hubiera modificado la base imponible deberá modificarla nuevamente al alza mediante la emisión de una factura rectificativa. (NOTA: lo dispuesto en el citado artículo 176.1.5º será aplicable, con adaptaciones, a los procedimientos concursales en tramitación a la entrada en vigor de la Ley 22/2003 -1 de septiembre de 2004-).

- Cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables la base imponible podrá reducirse con los requisitos dispuestos en la normativa.

  En relación a las operaciones cuyo devengo se produzca a partir del uno de enero de 2004 (Disposición adicional segunda de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre), practicada la reducción de la base imponible, se volverá a modificar al alza si el sujeto pasivo obtuviese el cobro total o parcial de la contraprestación y el destinatario no actúa como empresario o profesional. Por otra parte, si se desiste de la reclamación judicial al deudor, se deberá modificar nuevamente la base imponible al alza mediante la emisión en un plazo de un mes a contar desde el desistimiento de una factura rectificativa.

  Con efectos desde el 14 de abril de 2010 el artículo 7 del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo modifica los apartados cuatro y cinco del artículo 80 de la Ley del IVA.

  De acuerdo con la nueva redacción, a la condición para que un crédito se considere total o parcialmente incobrable de que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor, se añade la alternativa del requerimiento notarial al mismo (sustituidos cuando se trate de créditos adeudados por Entes públicos por una certificación expedida por el órgano competente).

  En relación con lo anterior, si el sujeto pasivo, con posterioridad al requerimiento notarial efectuado llega a un acuerdo de cobro con el deudor, deberá modificar nuevamente la base imponible al alza mediante la expedición en el plazo de un mes a contar desde el acuerdo de cobro de una factura rectificativa.

- Cuando se fije el importe de la contraprestación provisionalmente por no resultar conocido en el momento del devengo del Impuesto.

Únicamente tendrán la consideración de facturas rectificativas aquellas que se expidan por los motivos anteriormente citados. Sin embargo, pueden existir otras situaciones en que sea necesario modificar o anular el documento de facturación expedido al realizar la operación. En estos casos, se podrá expedir un nuevo documento que modifique o anule el anterior, pero, de acuerdo con el Reglamento de facturación, no tendrá la consideración de rectificativo. En particular, el artículo 13.6 del Reglamento aclara que no tendrán la consideración de facturas rectificativas las que se expidan en sustitución de documentos sustitutivos expedidos con anterioridad, siempre que los documentos

sustitutivos expedidos en su día cumpliesen los requisitos establecidos en el artículo 7 del Reglamento de facturación.

5.2 Requisitos generales de las facturas de rectificación.

La rectificación se debe realizar mediante la expedición de una nueva factura o documento sustitutivo en el que consten los datos identificativos de la factura o documento sustitutivo rectificado y la rectificación efectuada.

Se podrá efectuar la rectificación de varias facturas o documentos sustitutivos en un único documento de rectificación, siempre que se identifiquen todas las facturas o documentos sustitutivos rectificados.

La factura o documento sustitutivo rectificativo debe cumplir los requisitos que se establecen como obligatorios con carácter general en los artículos 6 y 7 del Reglamento.

Asimismo, si el documento rectificativo se expide como consecuencia de la rectificación de la repercusión del impuesto y ésta obliga a la presentación de una declaración-liquidación extemporánea o se puede sustanciar a través de una solicitud de devolución de ingresos indebidos, se debe indicar además, el período o períodos de declaración-liquidación en el curso del cual se realizaron las operaciones.

Por otra parte, se aclara que cuando lo que se expida sea una factura rectificativa, la base imponible y la cuota se pueden consignar bien indicando directamente el importe de la rectificación, sea el resultado positivo o negativo, o bien tal y como queden tras la rectificación efectuada, siendo obligatorio en este último caso señalar el importe de la rectificación. En el supuesto de que se expida un documento sustitutivo rectificativo, el tipo y la contraprestación total deben señalar la rectificación efectuada, bien indicándose directamente el importe de la rectificación, bien tal y como quedan tras la rectificación efectuada, señalando en este caso el importe de la rectificación.

En todas las facturas y documentos sustitutivos rectificativos se hará constar su condición de documento rectificativo y la descripción de la causa que motiva la rectificación.

5.3 Excepciones y particularidades.

1º Cuando la modificación de la base imponible sea consecuencia de la devolución de mercancías o de envases y embalajes y por la operación en la que se entregaron se hubiese expedido factura o documento sustitutivo, no será necesaria la expedición de una factura o documento sustitutivo rectificativo, sino que se podrá practicar la rectificación en la factura que se expida por una operación posterior que tenga el mismo destinatario siempre que el tipo impositivo aplicable a todas las operaciones sea el mismo, con independencia de que el resultado sea positivo o negativo.

2º Cuando la modificación de la base imponible tenga su origen en la concesión de descuentos o bonificaciones por volumen de operaciones (rappels), no será necesaria la especificación de las facturas o documentos sustitutivos rectificados, y bastará la simple determinación del período a que se refieran.

3º Tampoco será necesario especificar las facturas o documentos sustitutivos rectificados, bastando la simple determinación del período a que se refieran, en aquellos supuestos que autorice el Departamento de Gestión Tributaria.

La Dirección General de Tributos en consulta vinculante de 23 de febrero de 2005 (número V0270-05) indica que:

> Puesto que la entidad consultante tiene como objeto social la venta de productos alimenticios y bebidas en máquinas expendedoras y que dicha entidad recibe devoluciones de productos que en las máquinas expendedoras de los hoteles quedan al final de la temporada de verano como género no usado, y no vuelve a suministrar dichos productos hasta el verano siguiente, dado que la mayoría de los hoteles cierran en invierno, la misma, "no podrá acogerse a lo previsto en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 13 anteriormente citado, ya que, de acuerdo con los términos de su escrito de consulta, no hay previsto un posterior suministro en cuya facturación se pueda documentar la devolución de productos. En consecuencia, habrá de expedirse factura rectificativa..."

5.4 Plazo de rectificación.

La rectificación deberá efectuarse inmediatamente después de advertirse la circunstancia que la motiva y, en cualquier caso, antes de que transcurran cuatro años desde el momento en que se devengó el impuesto o, en su caso, de la fecha en que se hayan producido las circunstancias que dan lugar a la modificación de la base imponible del IVA.

5.5 Cuotas impositivas que no pueden ser objeto de rectificación. (Artículo 89.Tres LIVA)

- Cuando la rectificación no esté motivada por las causas de modificación de la base imponible, implique un aumento de las cuotas repercutidas y los destinatarios de las operaciones no actúen como empresarios o profesionales, salvo en supuestos de elevación legal de los tipos impositivos, en que la rectificación podrá efectuarse en el mes en que tenga lugar la entrada en vigor de los nuevos tipos impositivos y en el siguiente.

- Cuando sea la Administración tributaria la que ponga de manifiesto, a través de las correspondientes liquidaciones, cuotas impositivas devengadas y no repercutidas mayores que las declaradas por el sujeto pasivo y la conducta de éste sea constitutiva de infracción tributaria.

5.6 Acuerdos del Departamento de Gestión Tributaria sobre rectificación de facturas.

Al amparo del Real Decreto 2402/1985 se realizaron distintos acuerdos, algunos de los cuales siguen teniendo plena vigencia con el actual Reglamento. De entre los mismos cabe señalar que en los casos de incorrecta fijación de precios o descuentos, se ha denegado la posibilidad de que en la factura de rectificación no se especifique la factura rectificada.

Con la entrada en vigor del Reglamento de facturación aprobado por el Real Decreto 1496/2003, se recibieron numerosas solicitudes de autorización basadas en las dificultades de cumplimiento del artículo 13, referidas muchas de ellas a la imposibilidad de emitir notas de abono, y a los problemas para identificar los documentos que se rectifican en el supuesto de devolución de mercancías. Estas dificultades se solventaron a través del Real Decreto 87/2005, de 31 de enero.

Así, en el supuesto de devoluciones de mercancías, se ha denegado la autorización para expedir facturas rectificativas sin que se identifiquen las facturas rectificadas en la actividad de comercialización de detergentes y productos de tocador.

Por otra parte, se ha denegado la autorización para expedir facturas rectificativas por devoluciones bastando únicamente la mención a la última factura emitida al cliente al no corresponderse con lo dispuesto en la norma habilitante (artículo 13.4: identificación en la factura rectificativa del período de tiempo en que se realizaron las operaciones objeto de devolución).

Ya al amparo del vigente Reglamento de facturación, se ha autorizado en el caso de descuentos por incumplimiento de la calidad del servicio del suministro eléctrico a no especificar los datos identificativos de las facturas rectificadas, bastando la simple determinación del período a que se refieran. (ANEXO 21)

Asimismo, se ha autorizado lo anterior con determinados requisitos, en el supuesto de devoluciones de productos suministrados bajo la vigencia de un contrato administrativo de suministro ante, entre otras, la dificultad de aplicar la alternativa prevista en el artículo 13.2 del Reglamento de facturación, al impedir la normativa reguladora del contrato efectuar la rectificación en una factura posterior si la devolución se corresponde con un contrato administrativo anterior.

También se ha autorizado a expedir facturas rectificativas al final de la vida de un contrato de renting incluyendo las modificaciones que se hayan producido durante todo el período de vigencia del mismo.

6. OBLIGACIÓN DE CONSERVAR LOS DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN.

6.1 Obligación de conservar los documentos.

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece en la letra e) del apartado 2 del artículo 29, respecto de los obligados tributarios, la obligación de conservar las facturas, documentos y justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias.

Asimismo, la Ley del IVA, en su artículo 165.uno (redacción dada por el artículo 79.once de la Ley 39/2010 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011) establece que las facturas recibidas, los justificantes contables y las copias de las facturas expedidas, deberán conservarse, incluso por medios electrónicos, durante el plazo de prescripción del Impuesto.

Se entiende por justificante contable cualquier documento que sirva de soporte a la anotación contable de la operación cuando quién la realice sea un empresario o profesional no establecido en la Comunidad.

Cuando los documentos se refieran a adquisiciones por las cuales se haya soportado o satisfecho cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuya deducción esté sometida a un período de regularización, deberán conservarse durante el período de regularización correspondiente a dichas cuotas y los cuatro años siguientes.

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de facturación, los empresarios y profesionales deben conservar durante el plazo previsto en la Ley General Tributaria, los siguientes documentos:

a) Las facturas y documentos sustitutivos recibidos.

b) Las copias o matrices de las facturas expedidas y las copias de los documentos sustitutivos expedidos.

c) Las facturas originales o los justificantes contables de la operación expedidos por quien realice la entrega de bienes o la prestación de servicios en los supuestos de inversión del sujeto pasivo.

d) Los recibos justificativos del reintegro de la compensación del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, tanto el original por parte del expedidor, como la copia por el titular de la explotación.

e) Los documentos acreditativos del pago del Impuesto a la importación.

La obligación también alcanza a los empresarios o profesionales acogidos a los regímenes especiales del IVA, y a quien sin ser empresario o profesional es sujeto pasivo del impuesto. En este último caso, la obligación alcanza únicamente a los documentos citados en el párrafo c).

La obligación de conservación se refiere a los documentos recibidos en el formato y soporte original en el que hubieran sido remitidas. No obstante los artículos 7 y 8 de la orden EHA/962/2007 admiten las siguientes posibilidades de conversión:

a) El destinatario puede proceder a la digitalización certificada de los documentos recibidos en papel que tengan el carácter de originales, siempre que el proceso de digitalización, que puede realizarse por el propio obligado tributario o por un tercero, se haga de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la orden. En todo caso, será necesario utilizar un software de digitalización homologado por el Director del Departamento de Informática Tributaria.

   El procedimiento de digitalización certificada también puede utilizarse respecto del resto de los documentos a que se refiere el artículo 19.1 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

   (En relación a lo anterior, de acuerdo con lo previsto en la disposición final primera de la Orden EHA/962/2007, se ha dictado la Resolución de 24 de octubre de 2007,

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre procedimiento para la homologación de software de digitalización -BOE de 1 de noviembre-).

b) Cuando los documentos sean remitidos por medios electrónicos y firmados con firma electrónica avanzada, los destinatarios que lo deseen, después de verificar la firma, pueden conservarlos de forma impresa en papel. La conversión de soporte podrán realizarla mediante la correspondiente opción de software que permita la impresión a papel, junto con los contenidos del documento, de dos conjuntos de códigos PDF-417, considerados como dos marcas gráficas de autenticidad, de acuerdo con establecido en el artículo 8 de la orden.

La obligación de conservación se puede cumplir por un tercero, que actuará en nombre y por cuenta del empresario o profesional o sujeto pasivo el cual será el responsable del cumplimiento de la obligación. Cuando el tercero no esté establecido en la Comunidad Europea, salvo que se encuentre establecido en Canarias, Ceuta o Melilla o en un país con el que exista un instrumento jurídico relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del IVA (en la actualidad, el único país con el que existe un acuerdo de este tipo es Noruega), debe existir autorización por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En este sentido, de acuerdo con la Instrucción 5/2004, de 1 de junio, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se concreta que la concesión de dicha autorización corresponde al Departamento de Gestión Tributaria.

6.2 Formas de conservación.

La Ley 37/1992 prevé la posibilidad de que las facturas recibidas, los justificantes contables y las copias de las facturas expedidas, pueden conservarse por medios electrónicos.

Cuando el sujeto pasivo conserve por medios electrónicos las facturas expedidas o recibidas, deberá garantizarse a la Administración tributaria tanto el acceso en línea a las facturas como su carga remota y utilización, con independencia del lugar en que se conserven.

De acuerdo con el Reglamento de facturación, todos los documentos, tanto los recibidos como los expedidos, deben conservarse de forma que se garantice el acceso a ellos por parte de la Administración tributaria sin demora. Esta obligación podrá cumplirse, además de en papel, mediante la utilización de medios electrónicos. En este caso la conservación se debe efectuar de manera que se asegure su legibilidad en el formato original en el que se hayan recibido o remitido de forma que garanticen la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido. A estos efectos, la Administración tributaria puede exigir en cualquier momento al remisor o al receptor de los documentos su transformación en lenguaje legible.

Se entenderá por acceso completo el que permita la consulta directa de todos y cada uno de los documentos.

Cuando las facturas o documentos sustitutivos tengan soporte electrónico, el acceso completo debe entenderse como aquél que posibilite una consulta en línea a los datos que permita la visualización de los documentos con todo el detalle de su contenido, la búsqueda selectiva por cualquiera de los datos que deban reflejarse en los libros registro de IVA, la copia o descarga en línea en los formatos originales y la impresión a papel

de aquellas facturas y documentos sustitutivos que sean necesarios a los efectos de la verificación o documentación de las actuaciones de control fiscal.

6.3 Lugar de conservación.

Por su parte, los artículos 22 y 23 del Reglamento de facturación establecen que el empresario o profesional o el sujeto pasivo obligado a la conservación de las facturas o documentos sustitutivos podrá determinar el lugar de cumplimiento de dicha obligación, a condición de que ponga a disposición de la Administración tributaria y sin demora injustificada, toda la documentación así conservada.

Cuando la obligación de conservación se cumpla mediante la utilización de medios electrónicos, se deberá garantizar a la Administración el acceso en línea a los documentos conservados, así como su carga remota y utilización. Esta obligación es independiente del lugar de conservación.

Cuando la conservación se efectúe fuera de España, dicho extremo debe comunicarse, con carácter previo, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y únicamente se considerará válidamente cumplida la obligación si se realiza mediante el uso de medios electrónicos que garanticen el acceso completo al sistema informático de almacenamiento remoto y sin demora injustificada. Por tanto, no se admite la conservación de documentos en soporte papel fuera del territorio español.

Cuando el lugar seleccionado para la conservación por el propio obligado tributario, o por un tercero que actúe en nombre y por cuenta del obligado tributario sea un tercer país no perteneciente a la Unión Europea o con el cual no exista un instrumento jurídico de asistencia mutua, la conservación de las facturas o documentos sustitutivos en dichos terceros países sólo podrá realizarse cuando lo haga de forma directa el obligado tributario previa comunicación al Departamento de Gestión de la AEAT, o cuando se encomiende a un tercero previa autorización del Director del Departamento de Gestión Tributaria siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 8.4. de la orden ministerial de facturación telemática.

El procedimiento indicado también es aplicable a los supuestos de autorización en relación con la expedición de facturas o documentos sustitutivos por los clientes o por terceros prestadores de servicios de facturación no residentes en España por cuenta de empresarios y profesionales residentes en territorio español.

Este procedimiento sólo podrá instarse por empresarios o profesionales establecidos o residentes en España.

6.4 Plazo de conservación.

Los documentos de facturación deben conservarse durante el plazo previsto en la Ley General Tributaria.

Cuando las facturas recibidas o expedidas se refieran a adquisiciones por las cuales se hayan soportado cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido cuya deducción esté sometida a un período de regularización, deberán conservarse durante su correspondiente periodo de regularización y los cuatro años siguientes.

Por otra parte, los empresarios o profesionales que realicen operaciones que tengan por objeto oro de inversión, deberán conservar las copias de las facturas correspondientes a dichas operaciones durante un período de cinco años. (art. 140 sexies LIVA).

7. OTRAS CUESTIONES EN MATERIA DE FACTURACIÓN.

1º No existe un importe legal ni reglamentario para la exoneración de la obligación de facturar.

2º Las facturas pueden presentarse en cualquier formato, siempre que su contenido cumpla los requisitos exigidos por la norma.

3º No es posible expedir una factura cuyo número sea el mismo que el de un tique previamente expedido que le sirva de referencia. Cuando se expidan simultáneamente facturas y tiques, dichos documentos deben expedirse mediante series distintas.

4º Los documentos de facturación deben ser numerados correlativamente, no admitiéndose el establecimiento de series distintas en función del día y hora de expedición de cada documento.

5º No es posible suprimir la firma del recibo expedido a los ganaderos acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. No obstante, en la consulta de 23 de noviembre de 2000 (número 2154-00) la Dirección General de Tributos admite que la firma del empresario pueda ser sustituida por la de otra persona designada como su representante, indicando tal circunstancia en el correspondiente recibo; se indica además que la firma manual del apoderado puede ser sustituida por otro sistema de estampación de la misma siempre que el mismo garantice fehacientemente el pago de la compensación.

6º A efectos de lo dispuesto en el Reglamento de facturación las operaciones se entienden realizadas cuando se produzca el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido. (Artículo 9.2 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación).

7º Las controversias motivadas por hechos o cuestiones de derecho de naturaleza tributaria en relación con la expedición, rectificación o remisión de facturas o de documentos sustitutivos y demás documentos a que se refiere el Reglamento de facturación, se considera también de naturaleza tributaria a efectos de las reclamaciones económico-administrativas. (Artículo 24 del Reglamento de facturación).

8º Lo dispuesto en el Reglamento de facturación se entiende sin perjuicio de otros deberes en cuanto a expedición y entrega de factura por parte de empresarios y profesionales en el ámbito mercantil, del régimen de sus actividades profesionales o de defensa de consumidores y usuarios. (Disposición Adicional 1.ª del Reglamento de facturación).

9º En las operaciones sujetas al Impuesto General Indirecto Canario las referencias hechas al Impuesto sobre el Valor Añadido y al Departamento de Gestión Tributaria

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o a ésta última deben entenderse hechas al IGIC y a la Administración tributaria canaria.

Las normas de gestión del Impuesto General Indirecto Canario determinarán las menciones específicas que, además de las contenidas en los artículos 6 ó 7 del Reglamento de facturación, deben contener las facturas o documentos sustitutivos que documenten las operaciones sujetas al IGIC, así como los requisitos de autorización para el cumplimiento de las obligaciones de expedir y conservar facturas o documentos sustitutivos realizadas por destinatarios o terceros establecidos fuera de las islas Canarias.

En el supuesto contemplado en el artículo 14.3 del Reglamento de facturación (documentación de operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial de las agencias de viajes, que comprendan exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios efectuadas totalmente en el ámbito espacial del impuesto, y que tengan como destinatarios a otros empresarios o profesionales actuando como tales), se podrá hacer constar en factura, a solicitud del destinatario y bajo la denominación "cuotas de IGIC incluidas en el precio", la cantidad resultante de multiplicar el precio total de la operación por dos y dividir por 100 (Disposición adicional segunda del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación).

Por otra parte, en relación al régimen especial del grupo de entidades en el Impuesto General Indirecto Canario, se establece una regulación paralela a la ya expuesta en este manual para ese régimen especial en el IVA, en cuanto a la documentación de las operaciones intragrupo que se realicen entre entidades que apliquen el tratamiento fiscal optativo previsto en la normativa (Artículo segundo.nueve de Real Decreto 1466/2007, de 2 de noviembre, BOE de 20 de noviembre).

En las operaciones sujetas al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, las referencias al Impuesto sobre el Valor Añadido y al Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o a esta última se entenderán hechas al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación y a las autoridades locales de las Ciudades de Ceuta y Melilla, sin perjuicio de la coordinación que resulte necesaria entre las citadas Administraciones (Disposición adicional segunda del Reglamento de facturación).

10º La Disposición adicional sexta de la Ley 37/1992, reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, en la redacción dada por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, faculta, en los casos de procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa, a los adjudicatarios que tengan la condición de empresarios y profesionales, respecto a las operaciones sujetas al Impuesto a expedir, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, la factura en que se documente la operación y se repercuta la cuota del Impuesto.

En relación con esta posibilidad destaca el siguiente desarrollo reglamentario, contenido en la Disposición Adicional Quinta del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, en redacción dada por el Real Decreto 1082/2001:

- Se faculta a los adjudicatarios que tengan la condición de empresarios o profesionales para expedir, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, la factura en que se documente la operación y se repercuta la cuota del Impuesto.
- El adjudicatario debe manifestar por escrito el ejercicio de esta facultad ante el órgano judicial o administrativo que esté desarrollando el procedimiento, de forma previa o simultánea al pago del importe de la adjudicación.
- En el plazo de los 7 días siguientes al de su presentación ante el órgano judicial o administrativo, el adjudicatario está obligado a poner en conocimiento del sujeto pasivo del impuesto o sus representantes que ha ejercido esta facultad, remitiéndole copia de la comunicación presentada.
- La expedición de la factura debe efectuarse en el plazo de 30 días a partir del momento de la adjudicación.
- La factura será confeccionada por el adjudicatario y en ella se hará constar como expedidor al sujeto pasivo titular de los bienes o servicios objeto de la ejecución y como destinatario al adjudicatario.
- Estas facturas tendrán una serie especial de numeración (artículo 6.1.a 4º Reglamento de facturación).
- El adjudicatario remitirá una copia de la factura al sujeto pasivo o a sus representantes en el plazo de los 7 días siguientes a la fecha de su expedición, debiendo quedar en poder del adjudicatario el original de la misma.
- Cuando no sea posible remitir al sujeto pasivo o sus representantes la comunicación del ejercicio de esta facultad o la copia de la factura por causa no imputable al adjudicatario, han de remitirse en el plazo de 7 días desde que exista constancia de tal imposibilidad a la Agencia Estatal de Administración Tributaria indicando tal circunstancia.
- El ejercicio de esta facultad determina que el sujeto pasivo o sus representantes no pueden confeccionar la factura en que se documente la operación.

11º La Disposición adicional tercera del Reglamento de facturación, en la redacción dada por el artículo undécimo del Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico (BOE de 23 de diciembre) establece las siguientes especialidades en la facturación de las entregas de energía eléctrica asociadas al mercado de producción de energía eléctrica a que se refieren los artículos 32 (gestión económica y técnica), 33 (operador del mercado) y 34 (operador del sistema) de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, y el artículo 2 (definición del mercado de producción de energía eléctrica) del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica.

- Las entregas de energía eléctrica deberán ser documentadas por el operador del mercado diario de producción y por el operador del sistema, de acuerdo con las funciones que les confiere la Ley 54/1997, mediante facturas expedidas por éstos en nombre y por cuenta de las entidades suministradoras, o por un tercero habilitado por tales operadores, en las que no existe obligación de identificar al destinatario, que será sustituido por la identificación del operador del mercado

diario de producción o del operador del sistema. Dichos operadores deberán conservar el original de la factura y remitir la copia al suministrador.

- Asimismo, por las citadas entregas efectuadas a cada adquirente, tanto el operador del mercado diario de producción como el operador del sistema deben expedir una factura en la que no existe obligación de hacer constar los datos del expedidor, que serán sustituidos por los de identificación del operador del mercado diario de producción o del operador del sistema. Dichos operadores deberán conservar copia de las facturas y remitir el original al destinatario.

- Tanto el operador del mercado diario de producción como el operador del sistema podrán habilitar a un tercero para que se interponga como contraparte central entre las entidades suministradoras y adquirentes, entendiéndose a todos los efectos que la energía eléctrica es vendida por las entidades suministradoras a dicho tercero y que es adquirida al mismo por las entidades adquirentes. En este caso el tercero habilitado asumirá las obligaciones relativas a la facturación asignadas por esta disposición al operador que le haya habilitado, en particular, se sustituirán los datos relativos a la identificación del destinatario y del expedidor por los de dicho tercero.

12º La Disposición adicional cuarta del Reglamento de facturación establece que se expedirán las facturas por las agencias de viajes cuando éstas actúen como mediadoras en nombre y por cuenta ajena, en los casos de prestaciones de servicios de transporte de viajeros y de sus equipajes por vía aérea, en los que la intervención de la agencia de viajes se realice a través del sistema electrónico de reservas y liquidación gestionado por la "International Air Transport Association" (sistema "Billing and Settlement Plan", BSP-IATA) y el destinatario de los servicios sea un empresario o profesional o una persona jurídica que no actúe como tal y solicite a la misma la expedición de dicha factura.

Dichas facturas deben contener todos los requisitos generales de las facturas, si bien debe especificarse en las mismas que se trata de una factura expedida al amparo de esta norma y los datos del obligado a expedir la factura (nombre y apellidos, razón o denominación social completa, NIF y domicilio) que se harán constar, serán los de la agencia de viajes.

En estas facturas se identificarán los billetes que correspondan a los servicios de transporte documentados en ellas y deben expedirse en series separadas.

También pueden expedirse facturas al amparo de esta Disposición adicional para documentar los servicios de mediación en nombre y por cuenta ajena en la prestación de servicios de transporte de viajeros y sus equipajes (vía distinta de la aérea). En este caso, la comisión debe constar separadamente.

Se admite una única factura expedida por la agencia de viajes, para documentar servicios prestados por distintos empresarios o profesionales a un mismo destinatario en el plazo de un mes.

Salvo estas especialidades, se aplicará a estas facturas lo dispuesto en el Reglamento de facturación.

Dichas facturas deben ser anotadas en el Libro Registro de facturas expedidas y se deben consignar en la declaración anual de operaciones con terceras personas, debidamente identificadas.

13º La Disposición adicional sexta del Reglamento de facturación regula la expedición de factura por la Comisión Nacional de Energía en nombre y por cuenta de los distribuidores y de los productores de energía eléctrica en régimen especial o de sus representantes.

Así, en relación a las primas equivalentes, las primas, los incentivos y los complementos a que se refiere el artículo 30 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial y la disposición adicional séptima del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica, se establece lo siguiente:

Por una parte, la función de liquidación y pago que el artículo 30 del Real Decreto 661/2007 atribuye a la Comisión Nacional de Energía respecto de los conceptos anteriormente relacionados que correspondan a los productores de electricidad en régimen especial, se documentará mediante facturas expedidas por la Comisión Nacional de Energía en nombre y por cuenta de las entidades productoras, o en nombre y por cuenta de sus representantes.

Asimismo, la Comisión Nacional de Energía deberá expedir facturas en nombre y por cuenta de los distribuidores de energía eléctrica que se correspondan con los requerimientos de ingreso que efectúe la misma por los conceptos anteriormente relacionados a que se refiere el artículo 30 del Real Decreto 661/2007 y la disposición adicional séptima del Real Decreto 485/2009, que hayan sido cobrados por aquéllos a los consumidores del bien.

En las facturas expedidas por la Comisión Nacional de Energía en nombre y por cuenta de las entidades productoras o de sus representantes, se harán constar los datos enumerados en el artículo 6.1 del Reglamento de facturación, con la excepción de los datos relativos a la identificación del destinatario, que serán sustituidos por los de identificación de la Comisión Nacional de Energía.

En las facturas expedidas por la Comisión Nacional de Energía en nombre y por cuenta de los distribuidores que se correspondan con los requerimientos de ingreso notificados a los mismos, se harán constar los datos enumerados en el artículo 6.1 del Reglamento de facturación, con la excepción de los datos relativos a la identificación del expedidor, que serán sustituidos por los de identificación de la Comisión Nacional de Energía.

La Comisión Nacional de Energía deberá conservar (durante el plazo de prescripción) el original de las facturas expedidas y remitir copia de las mismas al distribuidor y al productor o, en su caso a su representante.

(La Disposición adicional sexta del Reglamento de facturación se añade por el artículo segundo del Real Decreto 1/2010, de 8 de enero, de modificación de determinadas obligaciones tributarias formales y procedimientos de aplicación de los tributos y de modificación de otras normas con contenido tributario -BOE de 19

de enero-. Lo dispuesto en la misma entra en vigor el 1 de noviembre de 2009 de acuerdo a la Disposición final única.)

14º Disposición transitoria única del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre. Régimen de facturación hasta el 31 de diciembre de 2003, y régimen de vigencia de las autorizaciones concedidas de acuerdo con el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre.

1. El régimen de facturación previsto en el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales, tendrá plena eficacia hasta el 31 de diciembre de 2003.

   Igualmente, las anotaciones registrales en los Libros Registro, correspondientes a operaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2003, deberán efectuarse de conformidad con la regulación contenida en dicho Reglamento con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto.

2. Se mantendrán vigentes mientras no se revoquen expresamente:

   a) Las autorizaciones concedidas por el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la no expedición de facturas.

   b) Las autorizaciones concedidas por el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la no consignación de los datos del destinatario.

   c) Las autorizaciones concedidas por el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la expedición de documentos sustitutivos.

   d) Las autorizaciones concedidas por el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la no especificación de las facturas rectificadas, bastando la simple determinación del período a que se refieran las facturas rectificativas.

3. Se mantuvieron vigentes hasta el 30 de junio de 2004:

   a) Las autorizaciones concedidas por el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para indicar únicamente el tipo tributario aplicado o la expresión "IVA incluido" en vez de consignar la cuota del impuesto repercutida.

   b) Las autorizaciones concedidas por el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para que la factura completa sea sustituida por otro documento.

      Sin perjuicio de lo anterior, los empresarios o profesionales beneficiarios de dichas autorizaciones podrán solicitar la concesión de nuevas autorizaciones en los términos dispuestos por el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

15º La Disposición adicional sexta del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, establece obligaciones específicas en relación con la gestión de determinadas

tasas y precios, que constituyan contraprestación de operaciones realizadas por la Administración, sujetas al IVA, concretamente, dispone que los contribuyentes y los sustitutos del contribuyente, así como quienes vengan obligados legalmente en su plazo voluntario a recaudar, por cuenta del titular o del concesionario de un servicio o actividad pública, las tasas o precios que constituyan las contraprestaciones de aquéllas estarán sometidos, cuando la operación esté sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido a expedir la factura o documento sustitutivo relativo a dicha operación a que se refiere el artículo 88 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo.

Esta obligación se cumplirá de acuerdo con lo establecido en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. No obstante, el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá autorizar fórmulas simplificadas para el cumplimiento de esta obligación.

16º La Disposición adicional primera, apartado uno, números 86 a 93 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, establece que podrán entenderse desestimados por haber vencido el plazo máximo establecido sin que se haya notificado resolución expresa los siguientes procedimientos:

- Procedimiento de autorización para no expedir factura, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.1.d) del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
- Procedimiento de autorización para que la obligación de expedir factura pueda ser cumplida mediante la expedición de tique, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.1.ñ) del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
- Procedimiento de autorización para que la expedición de facturas o documentos sustitutivos se realice por el destinatario de la operación o por un tercero que no esté establecido en la Comunidad Europea, salvo que se encuentre establecido en Canarias, Ceuta o Melilla o en un país con el cual exista un instrumento jurídico relativo a la asistencia mutua, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.4 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
- Procedimiento de autorización para que en la factura no consten todas las menciones contenidas en el artículo 6.1 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.7 del citado reglamento.
- Procedimiento de autorización para que pueda excepcionarse el límite de 100 euros para la no consignación en la factura de los datos de identificación del destinatario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.8 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
- Procedimiento de autorización para que en las facturas rectificativas no sea necesaria la especificación de las facturas rectificadas, bastando la simple determinación del periodo al que se refieran, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.4 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

- Procedimiento de autorización de elementos de acreditación en la remisión electrónica de facturas o documentos sustitutivos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.1.c) del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
- Procedimiento de autorización para que la obligación de conservación de facturas o documentos sustitutivos se realice por un tercero que no esté establecido en la Comunidad Europea, salvo que se encuentre establecido en Canarias, Ceuta o Melilla o en un país con el cual exista un instrumento jurídico relativo a la asistencia mutua, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

8. OBLIGACIONES DE DOCUMENTACIÓN A EFECTOS DE OTROS TRIBUTOS.

El Reglamento de facturación establece en su artículo 25 que lo dispuesto en el mismo específicamente para el Impuesto sobre el Valor Añadido recogido en el Título I, será de aplicación a cualquier otro tributo, sin perjuicio de lo establecido en su normativa y de lo dispuesto en el artículo 26 del citado Reglamento relativo a las particularidades de documentar las operaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En este sentido, el artículo 104.1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece la obligación de los contribuyentes de conservar los justificantes y documentos acreditativos de las operaciones, rentas, gastos, ingresos, reducciones y deducciones de cualquier tipo que deban constar en sus declaraciones.

Asimismo, el Reglamento de facturación establece la obligación de expedir factura y copia de ésta para los contribuyentes por el IRPF que realicen actividades económicas y que determinen sus rendimientos por el régimen de estimación directa, con independencia del régimen al que se encuentren acogidos en el IVA, y para los acogidos al régimen de estimación objetiva si determinan su rendimiento en función del volumen de ingresos. También aclara el Reglamento que estas obligaciones, se entenderán cumplidas en caso de que el que realiza la operación esté acogido al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca mediante la expedición del recibo agrícola, por parte del destinatario.

9. JUSTIFICACIÓN DE DETERMINADAS OPERACIONES FINANCIERAS.

1º. La adquisición de valores mobiliarios podrá justificarse de acuerdo con el artículo tercero 1 del Real Decreto 1496/2003, mediante el documento público extendido por el fedatario interviniente o mediante el documento emitido por la entidad financiera, o, en su caso, por la empresa de servicios de inversión comprensivo de todos los datos de la operación.

La adquisición de activos financieros con rendimiento implícito, así como de aquellos otros con rendimiento explícito que deban ser objeto de retención en el momento de su transmisión, amortización o reembolso, se justificará conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, y el artículo 92 del Reglamento del Impuesto

sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.

Para proceder a la enajenación u obtención del reembolso de los títulos o activos financieros con rendimiento implícito y de activos financieros con rendimiento explícito que deban ser objeto de retención en el momento de su transmisión, amortización o reembolso, habrá de acreditarse la previa adquisición de los mismos con intervención de los fedatarios o instituciones financieras obligados a retener, así como el precio al que se realizó la operación.

Cuando un instrumento de giro se convierta en activo financiero después de su puesta en circulación, ya el primer endoso o cesión deberá hacerse a través de fedatario público o institución financiera, salvo que el mismo endosatario o adquirente sea una institución financiera. El fedatario o la institución financiera consignarán en el documento su carácter de activo financiero, con identificación de su primer adquirente o tenedor.

A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la persona o entidad emisora, la institución financiera que actúe por cuenta de ésta, el fedatario público o la institución financiera que actúe o intervenga por cuenta del adquirente o depositante, según proceda, deberán extender certificación acreditativa de los siguientes extremos:

a) Fecha de la operación e identificación del activo.

b) Denominación del adquirente.

c) Número de identificación fiscal del citado adquirente o depositante.

d) Precio de adquisición.

De la mencionada certificación, que se extenderá por triplicado, se entregarán dos ejemplares al adquirente, quedando otro en poder de la persona o entidad que certifica.

2º. Los gastos y deducciones por operaciones realizadas por entidades de crédito podrán justificarse a través del documento, extracto o nota de cargo expedido por la entidad en el que consten los datos propios de una factura, salvo su número y serie, de acuerdo con el artículo Tercero.2 del Real Decreto 1496/2003.

III. LIBROS REGISTRO EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

1. OBLIGACIÓN DE LLEVAR LIBROS REGISTRO.

Los empresarios y profesionales y otros sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido deben llevar, con el fin de poder determinar de forma precisa en cada período de liquidación las operaciones realizadas, el importe total del Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido y el importe total del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado, tanto para poder realizar la autoliquidación del impuesto, como para que los órganos de la Administración puedan comprobar la veracidad de estas declaraciones, los Libros Registro recogidos en el siguiente cuadro:

LIBROS REGISTRO IVA: Arts. 40.1; 47.1 49.2; 51.a y b; 62 RIVA;163 ter.Uno. d) y 164. uno.4º LIVA.

- LR Facturas expedidas
- LR Facturas recibidas
- LR Bienes de inversión
- LR Determinadas operaciones intracomunitarias
- LR Especiales
  - RE bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.
  - Recibos expedidos por adquisiciones efectuadas a sujetos pasivos en RE agricultura, ganadería y pesca.
  - LR de operaciones en RE agricultura, ganadería y pesca
  - LR de operaciones realizadas en el régimen simplificado.
  - Registro de operaciones incluidas en el régimen especial aplicable a los servicios prestados por vía electrónica

En relación con la obligación de llevar Libros Registro del IVA hay que señalar la novedad introducida por el artículo 36 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en el que se dispone que, los obligados tributarios que deban presentar autoliquidaciones o declaraciones correspondientes al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre el Valor Añadido o al Impuesto General Indirecto Canario por medios telemáticos, estarán obligados a presentar una declaración informativa con el contenido de los libros registro a que se refiere el artículo 62.1 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (Libro registro de facturas expedidas, Libro registro de facturas recibidas, Libro registro de bienes de inversión y Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias).

Se presentará una declaración informativa por cada periodo de liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o del Impuesto General Indirecto Canario. Dicha declaración contendrá los datos anotados hasta el último día del periodo de liquidación a que se refiera y deberá presentarse en el plazo establecido para la presentación de la autoliquidación del impuesto correspondiente a dicho periodo. En relación con lo anterior, de acuerdo con las modificaciones en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, introducidas por el artículo segundo del Real Decreto 2004/2009, de 23 de diciembre (BOE de 29 de diciembre), la obligación de informar sobre las operaciones incluidas en los libros registro a que se refiere el artículo 36, será exigible desde el 1 de enero de 2009 únicamente para aquellos sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido inscritos en el registro de devolución mensual regulado en el artículo 30 del Reglamento del IVA y para aquellos sujetos pasivos del Impuesto General Indirecto Canario inscritos en el correspondiente registro de devolución mensual. Dicha obligación de información se realizará de acuerdo con lo previsto en la Orden EHA/3787/2008, de 29 de diciembre (BOE de 30 de diciembre), por la que se aprueba el modelo 340 de "Declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro". Para los restantes obligados tributarios el cumplimiento de esta obligación será exigible por primera vez para la información a suministrar correspondiente a 2012.

2. EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE LLEVANZA DE LIBROS.

Están exonerados de llevar Libros Registro a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido los empresarios y profesionales y otros sujetos pasivos:

a) Acogidos al régimen simplificado, salvo en lo que respecta a la llevanza de un Libro Registro de facturas recibidas. Además, en caso de que los índices o módulos operen sobre el volumen de operaciones realizado, deben llevar también un Libro Registro en el que anoten estas operaciones (art. 40.1 RIVA).

   Los sujetos pasivos que realicen otras actividades a las que no sea aplicable el régimen simplificado, deben anotar en el Libro Registro de facturas recibidas, con la debida separación las facturas de las adquisiciones de cada sector diferenciado.

b) Acogidos al régimen del recargo de equivalencia (art. 61.2 RIVA).

c) Acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, si bien estos deberán llevar un Libro Registro en el que anoten las operaciones comprendidas en este régimen especial (art. 47.1 RIVA).

d) Servicios prestados por vía electrónica en los que se le aplique el régimen especial regulado en los artículos 163 bis a quáter de la Ley del IVA. No obstante, en el caso de empresario o profesional no establecido en la Comunidad que elija España como Estado miembro de identificación, debe llevar un registro de las operaciones incluidas en el régimen especial. (art. 163 ter. Uno, d) LIVA).

e) Quienes realicen entregas intracomunitarias ocasionales de medios de transporte nuevos (art. 62.2 RIVA).

Por otra parte, los sujetos pasivos que estén acogidos simultáneamente a más de uno de los regímenes especiales citados en las letras a), b) y c) deberán llevar el Libro de facturas recibidas anotando, separadamente, las adquisiciones de cada sector diferenciado.

Cuando el sujeto pasivo esté acogido a uno de estos tres regímenes (simplificado, recargo de equivalencia y agricultura, ganadería y pesca) y simultáneamente a cualquier otro régimen del Impuesto sobre el Valor Añadido (distinto de los enumerados anteriormente), deberá llevar todos los Libros Registros y anotar en el de facturas recibidas, de forma diferenciada, las correspondientes a estos regímenes especiales.

3. LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EXPEDIDAS.

Los empresarios o profesionales deberán llevar y conservar un Libro Registro de facturas y documentos sustitutivos de ellas que hayan expedido, en el que se anotarán, con la debida separación, el total de los referidos documentos.

Aquellos que sin tener la condición de empresarios o profesionales a efectos del IVA sean sujetos pasivos del mismo, tendrán idéntica obligación en relación con las facturas que expidan en su condición de tales (recordar que, según lo establecido en el artículo 93 de la Ley del IVA, para hacer uso del derecho a deducir es necesario tener la condición de empresario o profesional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la misma). El artículo quinto. Dos de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre (BOE del 25) da una nueva redacción al apartado uno del artículo 5 de la Ley del IVA por la que, incorporando la jurisprudencia comunitaria, a las sociedades mercantiles se les presume la condición de empresario o profesional, salvo prueba en contrario.

El Real Decreto 1466/2007, de 2 de noviembre, (BOE del 20), con efectos a partir del 1 de enero de 2009 modifica el contenido del libro registro de facturas expedidas, dando una nueva redacción a los apartados 3 y 4 del artículo 63 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

De acuerdo con esta nueva redacción, se amplía el contenido del libro registro de facturas expedidas, ya que se deberá consignar la fecha de realización de las operaciones (si es distinta a la de expedición) y además se especifica que, como datos del destinatario además del nombre y apellidos, razón social o denominación completa, se consignará el número de identificación fiscal.

Asimismo, se consignarán el número y, en su caso, serie, la fecha de expedición, la base imponible de las operaciones, determinada conforme a los artículos 78 y 79 de la Ley del IVA y, en su caso, el tipo impositivo y cuota tributaria.

El contenido de los asientos, de acuerdo con la nueva redacción del artículo 63.3 del RIVA será:

(Sin perjuicio de las competencias en materia de autorizaciones en la documentación de las operaciones y registro concedidas por el Departamento de Gestión Tributaria)

Nº (y serie)	Fecha de expedición	(1) Fecha de realización operaciones	(2) Apellidos y nombre, razón social o denominación completa del destinatario	(2) NIF del destinatario	(3) BI	(4) Tipo	(4) Cuota

(1) Si es distinta a la de expedición.

(2) Estos datos no son parte del contenido obligatorio de las facturas en los supuestos regulados en el artículo 6.8 del Reglamento de facturación y en el caso de tiques (artículo 7).

(3) De acuerdo a los artículos 78 y 79 de la Ley del IVA.

(4) En su caso, si se trata de operaciones sujetas y no exentas.

En relación con:

- Las facturas recapitulativas, la Dirección General de Tributos en consulta vinculante de fecha 10 de junio de 2008 (número V1201-08) señala:

  "La entidad consultante está desarrollando un programa informático de gestión empresarial y de contabilidad, en el que se contabilizan y registran, entre otros documentos y operaciones, las relativas a la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido y, en particular, las facturas expedidas y recibidas. En la práctica, muchas empresas facturan mensualmente, recogiendo en una sola factura todas las operaciones de entregas de bienes, realizadas en dicho período y documentadas en sus correspondientes albaranes.

  Considerando la modificación de los artículos 63 y 64 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, se pregunta ¿cuál es la fecha que ha de registrarse en los correspondientes libros? ...

  De acuerdo con lo expuesto cuando se expidan facturas recapitulativas de las reguladas en el artículo 11 del Reglamento de facturación, como se plantea en el supuesto de consulta, la fecha de realización de las operaciones corresponderá al mes natural en el que se hayan efectuado las mismas. Adicionalmente, habrá que consignar la fecha de expedición de las correspondientes facturas. Ambas fechas deberán anotarse en los correspondientes Libros Registro de facturas expedidas y recibidas."

- Los documentos a los que se condiciona la concesión de la autorización para exonerar de la obligación de expedir factura (artículo 3.1.d) del Reglamento de facturación) se anotarán en el libro registro de facturas expedidas de conformidad a dicho acuerdo de concesión (anexos 1 al 4).

Los documentos de facturación se registrarán separadamente uno a uno, aunque, de acuerdo con la nueva redacción del artículo 63.4 del Reglamento del IVA, podrán:

- Agruparse en asientos resúmenes las facturas o documentos sustitutivos expedidos en la misma fecha y numerados correlativamente (recuérdese que, cuando se documenten las operaciones efectuadas en un mismo año mediante tiques y facturas, será obligatoria la expedición mediante series separadas de unos y otras, art. 7 del

Reglamento de facturación), siempre que se cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:

1) Que en los documentos objeto del asiento resumen no sea preceptiva la identificación del destinatario, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de facturación.

2) Que las operaciones documentadas se deban entender realizadas conforme al artículo 9 del Reglamento de facturación dentro de un mismo mes natural (las operaciones se entenderán realizadas en la fecha en que se haya producido el devengo del Impuesto correspondiente a las mismas, art. 9.2 del Reglamento de facturación).

3) Que a las operaciones documentadas en ellos les sea aplicable el mismo tipo impositivo.

Destacar que, a diferencia de la redacción anterior, ya no se establece límite cuantitativo para poder sustituir la anotación individualizada de los documentos por asientos resúmenes.

En los asientos resúmenes de las facturas o documentos sustitutivos se harán constar la fecha o período en que se hayan expedido, la base imponible global, el tipo impositivo, la cuota global y los números inicial y final de los documentos anotados.

- Dividirse una sola factura en varios asientos correlativos cuando incluya operaciones que tributen a tipos distintos.

Se anotarán de forma separada:

- Las facturas o documentos sustitutivos rectificativos.

  La Dirección General de Tributos en consulta vinculante de fecha 25 de febrero de 2005 (número V0298-05), señala que "... las facturas rectificativas, expedidas por aplicación de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, deberán ser objeto de anotación separada en el libro registro de facturas expedidas consignando su número, la fecha de expedición, identificación del cliente, naturaleza de la operación, base imponible, tipo impositivo y cuota, debiéndose hallar anotadas en dicho libro registro en el momento en que se realice la liquidación y pago del Impuesto relativo a dichas operaciones o, en cualquier caso, antes de que finalice el plazo legal para realizar la referida liquidación y pago en período voluntario.

  El sistema de anotación de las facturas rectificativas en el libro registro de facturas expedidas dependerá de la forma en que aquellas hayan sido expedidas, es decir, bien indicando directamente el importe de la rectificación, bien tal como quedan tras la rectificación efectuada, y de los procedimientos de anotación que, en particular, tengan adoptados los diferentes sujetos pasivos, que debe permitir, en todo caso, determinar con precisión en cada período de liquidación el importe total del Impuesto sobre el Valor Añadido que se hubiera repercutido a los clientes, conforme establece el artículo 67 del Reglamento de dicho Impuesto."

- Las facturas que documenten las operaciones intragrupo que se realizan entre entidades que apliquen el Régimen Especial avanzado del grupo de entidades (Artículo 61 quinquies 2 del RIVA).

Normas específicas aplicables a los regímenes especiales del Impuesto sobre el Valor Añadido

- Los sujetos pasivos que tributen en el régimen simplificado por actividades cuyos índices o módulos operen sobre el volumen de operaciones, deben llevar un Libro Registro en el que anotarán las operaciones efectuadas en desarrollo de estas actividades.

- Los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca deben llevar un Libro Registro en el que anotarán las operaciones comprendidas en el régimen especial.

4. LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS.

Los empresarios o profesionales deberán numerar correlativamente todas las facturas, justificantes contables y documentos de aduanas correspondientes a los bienes adquiridos o importados o a los servicios recibidos en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional.

Se pueden utilizar series separadas para la numeración siempre que existan razones que lo justifiquen.

Todos estos documentos se anotarán en el Libro Registro de facturas recibidas.

En particular, se anotarán las facturas correspondientes a las entregas que den lugar a las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al impuesto efectuadas por empresarios y profesionales, así como las facturas y justificantes contables recibidos por los destinatarios de las operaciones en las que fueron sujetos pasivos del Impuesto, de acuerdo con los artículos 84.Uno.2º y 3º y 140 quinquies de la Ley del IVA.

En este sentido, la Dirección General de Tributos en consulta de 5 de febrero de 2004 (número 0159-04) establece que: "... a partir del 1 enero de 2004, los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que realicen adquisiciones intracomunitarias de bienes deberán actuar de la forma siguiente:

1º Anotarán en el libro registro de facturas recibidas la factura original expedida por el empresario o profesional de otro Estado miembro que da origen a la adquisición intracomunitaria de bienes sujeta al Impuesto en el territorio de aplicación del mismo, conforme dispone el artículo 64.2, párrafo segundo del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

2º Consignarán debidamente la adquisición intracomunitaria de bienes en la autoliquidación correspondiente al período en que se efectúe la misma, adicionando las cuotas del Impuesto devengadas y del Impuesto soportado relativas a la adquisición intracomunitaria de bienes efectuada al resto de las cuotas devengadas y soportadas de dicho período de autoliquidación."

A partir del 1 de enero de 2009, el Real Decreto 1466/2007, de 2 de noviembre, (BOE del 20) da una nueva redacción a los apartados 4 y 5 del artículo 64 del Reglamento del IVA. De acuerdo con esta nueva redacción, se amplía el contenido del libro registro de facturas recibidas, debiendo consignarse la fecha de expedición, la fecha de realización de las operaciones, en caso de que sea distinta a la anterior y así conste en el documento, así como el número de identificación fiscal del obligado a su expedición.

Asimismo, se consignarán su número de recepción, el nombre y apellidos, razón social o denominación completa del obligado a su expedición, la base imponible, determinada conforme a los artículos 78 y 79 de la Ley del IVA; en su caso, el tipo impositivo y la cuota tributaria.

El contenido de los asientos será:

Nº de recepción	Fecha de expedición	Fecha de realización operaciones	Nombre y apellidos, razón social o denominación completa del obligado a expedir	NIF del obligado a expedir	BI (art. 78 y 79)	Tipo	Cuota

Los documentos de facturación recibidos se anotarán uno a uno, pero se admite:

- Realizar un asiento resumen de las facturas, documentos de aduanas o justificantes contables recibidos en una misma fecha, en el que se harán constar los números inicial y final de las facturas recibidas asignados por el destinatario, siempre que procedan de un único proveedor, la suma global de la base imponible y la cuota impositiva global, siempre que el importe de las operaciones documentadas en las facturas agrupadas no exceda en su total conjunto de 6.000 euros, y en cada una de ellas de 500 euros, IVA no incluido.

- Registrar una misma factura en varios asientos correlativos cuando incluya operaciones a las que resulten aplicables distintos tipos de Impuesto sobre el Valor Añadido

Normas específicas cuando se tribute en los regímenes especiales del Impuesto sobre el Valor Añadido:

- Los sujetos pasivos que tributen por el régimen especial de las agencias de viajes deben anotar separadamente las facturas correspondientes a las adquisiciones de bienes o servicios efectuadas directamente en interés del viajero (art. 53 RIVA).

- Los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado deben anotar las facturas relativas a adquisiciones e importaciones de bienes y servicios, anotando separadamente las importaciones y adquisiciones de los activos fijos haciendo constar los datos necesarios para regularizar (art. 40.1 RIVA).

- Los sujetos pasivos que realicen operaciones con oro de inversión y otras actividades a las que no se aplique el régimen especial, deben hacer constar separadamente

las adquisiciones o importaciones que correspondan a cada sector diferenciado de actividad (art. 51 quater RIVA).

Se anotarán de forma separada:

- Las adquisiciones efectuadas por sujetos pasivos en régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.(1)
- Las adquisiciones efectuadas por sujetos pasivos en régimen especial de recargo de equivalencia.(1)
- Las adquisiciones efectuadas por sujetos pasivos en régimen simplificado.

5. LIBRO REGISTRO DE BIENES DE INVERSIÓN.

Según el artículo 65 RIVA, deben llevarlo los sujetos pasivos que tengan que practicar la regularización de las deducciones por bienes de inversión. En él se registrarán:

1º. Los bienes de inversión debidamente individualizados.

2º. Los datos precisos para identificar las facturas y documentos de aduanas correspondientes a cada bien.

3º. La fecha del comienzo de su utilización, prorrata anual definitiva y la regularización anual, si procede, de las deducciones.

En los casos de entregas de los bienes durante el período de regularización, se darán de baja del Libro, anotando la referencia al asiento del Libro Registro de facturas expedidas que recoge la entrega, así como la regularización de la deducción efectuada con motivo de la misma.

6. LIBRO REGISTRO DE DETERMINADAS OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS.

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido deberán llevar un Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias. En este Libro deben anotarse las siguientes operaciones intracomunitarias:

1º. Envío o recepción de bienes para la realización de los informes periciales o trabajos mencionados en el art.70.uno.7º letra b) de la Ley 37/1992.(2)

2º. Transferencias y adquisiciones intracomunitarias de bienes comprendidas en los artículos 9.3º y 16.2º de la Ley del IVA, incluidas las contempladas en las excepciones correspondientes a las letras e), f) y g) del art.9.3º.

(1) En los casos en que sea necesario anotar dichas operaciones en virtud de lo establecido en el apartado 2 de este Capítulo.

(2) Redacción dada por el Real Decreto 192/2010, de 26 de febrero, de modificación del RIVA y el RGAT.

En dicho Libro Registro deben constar los datos siguientes:

1º. Operación y fecha de la misma.

2º. Descripción de los bienes con referencia a la factura de adquisición o título de posesión.

3º. Otras facturas o documentación relativas a las operaciones de que se trate.

4º. Identificación del destinatario o remitente, indicando su NIF-IVA, razón social y domicilio.

5º. Estado miembro de origen o destino de los bienes.

6º. Plazo que se haya fijado, en su caso, para la realización de las operaciones.

Este Libro debe permitir determinar la situación de los bienes hasta que tenga lugar el devengo de las entregas o adquisiciones intracomunitarias (art. 67. 3º RIVA).

7. REQUISITOS FORMALES.

Los Libros deben llevarse:

- Con claridad y exactitud.
- Por orden de fechas.
- Sin espacios en blanco, interpolaciones, raspaduras ni tachaduras. En el Libro Registro de bienes de inversión se dejarán espacios en blanco en previsión de los sucesivos cálculos y ajustes de la prorrata definitiva.
- Los errores u omisiones deben salvarse a continuación inmediatamente que se adviertan.
- Las anotaciones registrales deberán ser hechas expresando los valores en euros. Cuando la factura se hubiese expedido en una unidad de cuenta o divisa distinta del euro, tendrá que efectuarse la correspondiente conversión para su reflejo en los Libros Registro.
- Las páginas deben estar numeradas correlativamente.

En relación con los Libros Registro de facturas expedidas, de facturas recibidas y de bienes de inversión, el RIVA establece que es válida la realización de asientos o anotaciones sobre hojas separadas que, después, han de ser numeradas y encuadernadas correlativamente para formar el Libro.

Los libros o registros, incluidos los de carácter informático, que, en cumplimiento de sus obligaciones fiscales o contables deben llevar los empresarios y profesiones y otros sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido pueden ser utilizados a efectos de este impuesto si se ajustan a los requisitos reglamentarios (art. 62.3 RIVA).

Si los sujetos pasivos son titulares de varios establecimientos situados en el territorio de aplicación del Impuesto pueden llevar en cada uno los Libros Registro anotando las operaciones realizadas desde dichos establecimientos, siempre que los asientos resúmenes se trasladen a Libros Registro generales que deberán llevarse en el domicilio fiscal (art. 62.4 RIVA).

El Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria puede autorizar la sustitución de estos Libros Registro por sistemas de registro diferentes, así como la modificación de los requisitos exigidos para las anotaciones registrales, siempre que respondan a la organización administrativa y contable de los sujetos pasivos y quede garantizada la comprobación de sus obligaciones tributarias. Dichas autorizaciones serán revocables en cualquier momento.

8. PLAZOS PARA LAS ANOTACIONES REGISTRALES.

Se regula esta materia en el artículo 69 RIVA. Podemos distinguir:

- Facturas expedidas: las operaciones deben estar anotadas cuando se realice la liquidación y pago del impuesto relativo a dichas operaciones y, en cualquier caso, antes de que finalice el plazo legal para realizar la referida liquidación y pago en período voluntario.

  Cuando no se expida factura o se expidan documentos sustitutivos, deben anotarse en el plazo de 7 días desde la realización de las operaciones o de la expedición de los documentos si es menor que el anterior.

- Facturas recibidas: deben anotarse por el orden en que se reciban y dentro del período de liquidación en que proceda efectuar su deducción.

- Operaciones del Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias: deben anotarse en el plazo de siete días a partir del momento de inicio de la expedición o transporte de los bienes a que se refieren.

9. RECTIFICACIÓN EN LAS ANOTACIONES REGISTRALES.

Cuando los empresarios o profesionales hubieran incurrido en algún error material al efectuar las anotaciones registrales, deberán rectificarlas. La rectificación se efectuará al finalizar el período de liquidación mediante una anotación o grupo de anotaciones que permita determinar, para cada período de liquidación el correspondiente impuesto devengado y soportado.

Si se trata de bienes de inversión, las rectificaciones, en cuanto afecten a la regularización de las deducciones por la adquisición de los mismos, se anotarán en el Libro Registro de bienes de inversión junto a la anotación del bien al que se refieran.

Como se puede observar, tras la modificación efectuada por el Real Decreto 87/2005, de 31 de enero, sólo se efectuará la rectificación de las anotaciones registrales, cuando se hubiesen producido errores materiales al efectuar las mismas.

10. SISTEMAS DE REGISTRO EN LOS REGÍMENES ESPECIALES.

10.1 Esquema general.

En el siguiente cuadro se recogen las especialidades en los Libros Registro cuando se realicen actividades sometidas a los regímenes especiales en el Impuesto sobre el Valor Añadido:

Libros / Régimen	Sistema normal de registro	ESPECIALIDADES	
		Libro facturas recibidas	Otros libros
Simplificado	NO	Anotar separadamente las adquisiciones e importaciones de activos fijos. Anotar separadamente las operaciones sujetas a los distintos regímenes(1)	Libro Registro de operaciones efectuadas en actividades cuyos índices o módulos operen sobre el volumen de operaciones realizado
Agricultura, ganadería y pesca	NO	Anotar separadamente las operaciones sujetas a este régimen(1)	Libro Registro de operaciones comprendidas en el Régimen Especial
Recargo de equivalencia	NO		---
Bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección	SÍ		Libros Registro de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección
Agencias de viajes	SÍ	Anotar separadamente las facturas de los bienes y servicios adquiridos directamente en interés del viajero	---
Oro de inversión	SÍ	Anotar separadamente las operaciones sujetas a los distintos regímenes(1)	
Régimen especial aplicable a los servicios prestados por vía electrónica	NO		Registro de las operaciones incluidas en el régimen especial
Régimen especial del grupo de entidades	SÍ		Anotar separadamente las operaciones intragrupo que se realicen entre entidades que apliquen lo dispuesto en el artículo 163 sexies. cinco de la LIVA

(1) Cuando proceda por realizar actividades sujetas a este régimen conjuntamente con actividades sujetas a algún otro régimen

Los adquirentes de bienes a sujetos pasivos en régimen de agricultura, ganadería y pesca deberán llevar un Libro Registro especial.

10.2 Régimen simplificado (art. 40 RIVA).

Los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido no están sometidos al sistema normal de registro, debiendo cumplir las siguientes obligaciones formales específicas:

- Llevar un Libro Registro de facturas recibidas, donde anotarán las facturas y los documentos relativos a las adquisiciones e importaciones de bienes y servicios por los que se haya soportado o satisfecho el Impuesto. Se anotarán separadamente las adquisiciones e importaciones de activos fijos, así como los datos necesarios para efectuar las regularizaciones por bienes de inversión si fuera preciso.

  Si realizasen otras actividades no acogidas al régimen simplificado, deberán anotar separadamente las adquisiciones correspondientes a cada sector diferenciado.

- Deberán llevar un Libro Registro de operaciones efectuadas si realizan alguna de las actividades cuyos índices o módulos operan sobre el volumen de operaciones.

10.3 Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca (art. 47 RIVA).

Los sujetos pasivos acogidos a este régimen especial no están sometidos al sistema normal de registro, debiendo llevar únicamente un Libro Registro en el que anoten las operaciones comprendidas en este régimen especial.

Además:

- Si realizan otras actividades acogidas al régimen simplificado o del recargo de equivalencia deberán llevar el Libro Registro de facturas recibidas donde anotará separadamente las facturas que correspondan a las adquisiciones de cada sector de la actividad, incluidas las del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.

- Si realizan actividades en régimen general o en otro régimen especial distinto de los anteriores, deben cumplir respecto de ellas las obligaciones establecidas para cada uno de dichos regímenes, debiendo anotar separadamente en el Libro Registro de facturas recibidas las adquisiciones del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.

10.4 Régimen especial del recargo de equivalencia (art. 61 RIVA).

Los sujetos pasivos acogidos a este régimen especial no están obligados a llevar registros contables en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Excepciones:

- Si realiza otras actividades acogidas al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca o del régimen simplificado deberá llevar el Libro Registro de facturas recibidas, anotando separadamente las facturas que correspondan a las adquisiciones de cada sector de la actividad, incluidas las del recargo.

- Si realiza otras actividades acogidas al régimen general o a cualquier otro régimen especial distinto de los anteriores deben cumplir respecto de ellos las obligaciones generales o específicas reglamentariamente establecidas. En el Libro Registro de facturas recibidas deben anotar separadamente las facturas relativas a adquisiciones correspondientes a actividades a las que sea aplicable el régimen especial del recargo de equivalencia.

10.5 Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección (art. 51 RIVA).

Los sujetos pasivos acogidos a este régimen especial, además de las obligaciones registrales comunes, deben llevar los siguientes Libros Registro específicos:

1º Un Libro Registro para anotar las adquisiciones, importaciones y entregas efectuadas por el sujeto pasivo a las que resulte aplicable la determinación de la base imponible mediante el margen de beneficio de cada operación.

Este Libro deberá disponer de las siguientes columnas:

Descripción del bien	Nº de factura o documento de compra o importación	Precio de compra	Nº de documento de facturación expedido por el SP al transmitir el bien	Precio de venta	IVA repercutido o indicación de la exención aplicada	Indicación, en su caso de la aplicación del régimen general en la entrega

2º. Un Libro Registro distinto del anterior para anotar las adquisiciones, importaciones y entregas realizadas por el sujeto pasivo durante cada periodo de liquidación a las que resulte aplicable la determinación de la base imponible mediante el margen de beneficio global.

Este Libro deberá disponer de las siguientes columnas:

Descripción de los bienes	Nº de factura o documento de compra o importación	Precio de compra	Nº de documento de facturación expedido por el SP al transmitir los bienes	Precio de venta	Indicación, en su caso de la exención aplicada	Valor de las existencias iniciales y finales de cada año natural

10.6 Régimen especial de las agencias de viajes (art. 53 RIVA).

Los sujetos pasivos acogidos a este régimen especial están sometidos al sistema normal de registro con la obligación de anotar en el Libro Registro de facturas recibidas, con la debida separación, las correspondientes a las adquisiciones de bienes o servicios efectuadas directamente en interés del viajero.

10.7 Régimen especial de oro de inversión (art. 51 quater RIVA).

Los sujetos pasivos que tributen por este régimen especial están sometidos al sistema normal de registro, teniendo como especialidad la obligación de hacer constar en el Libro Registro de facturas recibidas, con la debida separación, las adquisiciones o importaciones que correspondan a cada sector diferenciado de actividad cuando realicen operaciones que tengan por objeto oro de inversión y otras actividades a las que no se aplique el régimen especial.

Los empresarios o profesionales que realicen operaciones que tengan por objeto oro de inversión, deberán conservar los registros de las facturas correspondientes a dichas operaciones durante un período de cinco años.

10.8 Régimen especial aplicable a los servicios prestados por vía electrónica (art. 163 ter Ley 37/1992).

Este régimen especial entró en vigor el día 1 de julio de 2003.

Se establece la obligación de mantener un registro de las operaciones incluidas en el régimen especial en caso de que España sea el Estado miembro de identificación elegido por el empresario o profesional no establecido en la Comunidad.

Este registro debe cumplir las siguientes características:

- Debe llevarse con la precisión suficiente para que la Administración tributaria del Estado miembro de consumo pueda comprobar si la declaración-liquidación trimestral del Impuesto es correcta.
- Debe estar a disposición tanto del Estado miembro de identificación como del de consumo.
- El empresario o profesional no establecido está obligado a ponerlo a disposición de las Administraciones tributarias tanto del Estado miembro de identificación como del de consumo por vía electrónica, previa solicitud de las mismas.
- Debe conservarse por el empresario o profesional no establecido durante un período de diez años desde el final del año en que se hubiera realizado la operación.

En caso de que el empresario o profesional no establecido hubiera elegido cualquier otro Estado miembro distinto de España para presentar la declaración de inicio en este régimen especial, debe cumplimentar esta obligación en el Estado miembro de identificación.

10.9 Régimen especial del grupo de entidades (Artículo 61 quinquies RIVA)

Los sujetos pasivos que opten por este régimen especial están sometidos al sistema normal de registro, teniendo como especialidad la obligación de hacer constar en el Libro Registro de facturas expedidas, con la debida separación, las facturas que documenten las operaciones intragrupo que se realicen entre entidades que apliquen el régimen avanzado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 163 sexies.cinco de la LIVA.

11. ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN.

Estos acuerdos se refieren exclusivamente a los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido, aunque su ámbito objetivo puede afectar, además de a este Impuesto, a otros tributos, debido a la posibilidad de que los Libros que deben llevar los empresarios y profesionales a efectos de los impuestos directos sean válidos como Libros Registro del Impuesto sobre el Valor Añadido, si cumplen los requisitos mínimos que exige para ello el Reglamento de este último Impuesto (art. 62.3 RIVA).

El Departamento de Gestión Tributaria podrá autorizar, previas las comprobaciones que estime oportunas, la sustitución de los Libros Registro exigidos por la normativa del Impuesto, por sistemas de registro diferentes, así como la modificación de los requisitos exigidos para las anotaciones registrales, siempre que:

1º. Respondan a la organización administrativa y contable de los sujetos pasivos.

2º. Quede garantizada plenamente la comprobación de sus obligaciones tributarias por el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Los acuerdos del Departamento en esta materia, se han basado en el cumplimiento de estos dos requisitos, considerando por tanto las condiciones específicas de cada solicitud, lo que dificulta su sistematización.

Las materias sobre las que han versado los acuerdos son las siguientes:

- Obligatoriedad para cada sujeto pasivo de la llevanza de un Libro Registro cumpliendo los requisitos y plazos de anotación de los documentos establecidos en el Reglamento, sin perjuicio de la utilización de Libros auxiliares:
  - Se ha denegado la autorización para que en el Libro Registro de facturas recibidas se consigne el NIF del expedidor de los documentos recibidos como único dato identificativo del mismo.
  - Se ha autorizado la llevanza de Libros Registro auxiliares cuyas anotaciones son trasladadas mediante asientos resúmenes al Libro Registro general, siempre que los documentos expedidos y recibidos se anoten debidamente en los mencionados Libros auxiliares y que, además, dichos documentos se conserven durante el periodo de prescripción del derecho de la Administración para determinar las deudas tributarias afectadas por las operaciones documentadas en los mismos. (ANEXO 22).

- Acumulación de facturas para realizar un asiento resumen en el Libro Registro de facturas expedidas:

  El artículo 63.4 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido admite desde el 1/1/2009 la realización de asientos resumen de facturas y tiques sin límite de importe, en la que se haga constar la fecha, o período en que se hayan expedido, base imponible global, el tipo impositivo, la cuota global de facturas o documentos sustitutivos numerados correlativamente y expedidos en la misma fecha y los números inicial y final de los documentos anotados, siempre que no sea necesario

identificar al destinatario, las operaciones se hayan realizado dentro de un mismo mes natural y le sea aplicable el mismo tipo impositivo.

No obstante, hasta el 31/12/2008 el importe total conjunto que se podría anotar en un asiento resumen de facturas no podría exceder de 6.000 €, IVA incluido. Por este motivo, el Departamento de Gestión Tributaria, en uso de la habilitación conferida por el artículo 62.5 del Reglamento, ha autorizado a que la anotación en el Libro Registro de facturas expedidas correspondiente a las operaciones que se documenten conforme a derecho a través de tiques, sea única por día y caja de facturación, con independencia del volumen de operaciones que se realicen.

- Numeración de los documentos recibidos y posibilidad de realizar asientos resúmenes en el Libro Registro de facturas recibidas:
  - Se ha autorizado la realización de un asiento resumen mensual de las facturas recibidas que incorporen cuotas de Impuesto sobre el Valor Añadido no deducibles para el sujeto pasivo, en el caso de un hospital, en relación con las entidades financieras y en otras operaciones exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido (ANEXO 23).
- Llevanza del Libro Registro de bienes de inversión:
  - Se ha autorizado la realización de un asiento resumen único por todos los bienes de inversión cuya adquisición se documente en una misma factura, cuando dichos bienes constituyan un conjunto.